

วารสารกฎหมาย สุโขทัยธรรมมาธิราช

SUKHOTHAI THAMMATHIRAT LAW JOURNAL



ISSN 0857-9776

ปีที่ 29 ฉบับที่ 1

กันยายน 2560 -
มีนาคม 2561

❖ วิเคราะห์ข้อสอบระดับปริญญาตรี

- กฎหมายอาญา 1-2
- กฎหมายแพ่ง 1-2
- กฎหมายวิธีสบัญญัติ 1-3
- กฎหมายพาณิชย์ 3-4
- กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน

❖ วิเคราะห์ข้อสอบระดับบัณฑิตศึกษา

- คำถามและแนวตอบข้อสอบชุดวิชากฎหมายแพ่ง ลักษณะสัญญา และลักษณะละเมิดหลักกฎหมายเปรียบเทียบชั้นสูง
- วิชากฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองชั้นสูง
- วิชากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและพยานชั้นสูง
- วิเคราะห์ข้อสอบชุดวิชากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาชั้นสูง

❖ คำพิพากษาศาลฎีกาที่น่าสนใจ

- กฎหมายวิธีสบัญญัติ 2-3
- คำพิพากษาศาลฎีกาชุดวิชากฎหมายแพ่ง 3
- คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1298/2558 สิ้นสุดหรือทรัพย์สินที่ให้อภัยโทษ

❖ แนะนำกฎหมายใหม่

- พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของกบด่างดำว พ.ศ. 2560



กฎหมายอาญา 1

อาจารย์สาธิตา วิมลคุณารักษ์

คำถาม

นายส้ม โกรธแค้นที่พบว่านายสำราญมาด่าว่าแม่ของตน จึงตั้งใจจะไปฆ่านายสำราญ เพื่อแก้แค้นแทนแม่ของตน ในอีกสามวันถัดมานายส้มจึงได้เตรียมปืนไว้ดักจะฆ่านายสำราญเมื่อเห็นนายสำราญเดินมา ก็เล็งปืนไปที่ศีรษะของนายสำราญ แต่ก่อนที่จะเหนียวไกยิงปืนออกไป นายส้มเกิดความสงสาร และ กลัวว่าจะเป็นการฆ่านายสำราญครั้งนี้จะสร้างบาปกรรมติดตัว นายส้มจึงลั่นเลิกความตั้งใจไม่ฆ่านายสำราญ และลดปืนลงและเดินหนีไป

จงวินิจฉัยว่านายส้มกระทำความผิดและต้องได้รับโทษตามประมวลกฎหมายอาญาหรือไม่อย่างไร

หลักกฎหมาย

มาตรา 82 ผู้ใดพยายามกระทำความผิด หากยับยั้งเสียเองไม่กระทำการให้ตลอด หรือกลับใจแก้ไข ไม่ให้การกระทำนั้นบรรลุผล ผู้นั้นไม่ต้องรับโทษสำหรับการพยายามกระทำความผิดนั้น แต่ถ้าวินิจฉัยว่าได้ กระทำไปแล้วต้องตามบทกฎหมายที่บัญญัติเป็นความผิด ผู้นั้นต้องรับโทษสำหรับความผิดนั้น ๆ

วินิจฉัย

การที่นายส้มเล็งปืนไปที่นายสำราญถือว่าการกระทำโดยมีเจตนาฆ่าเพราะเล็งไปที่ศีรษะซึ่งเป็นอวัยวะสำคัญ และการเล็งปืนถือเป็นการลงมือกระทำความผิดแล้ว ถือว่าการพยายามกระทำความผิด แต่กระทำ ไปไม่ตลอดตามมาตรา 80 แล้ว แต่ในกรณีนี้นายส้มไม่ได้กระทำให้ตลอดเพราะนายส้มยับยั้งเสียเอง เพราะกลัวจะเป็นบาปกรรมติดตัว เลยตัดสินใจไม่ยิงทั้งๆที่เล็งปืนไปที่ศีรษะนายสำราญแล้ว เป็นการกระทำความผิดที่ไม่กระทำให้ตลอดทำให้ความผิดที่กระทำลงยังไม่สำเร็จผลตามที่นายส้มตั้งใจ จะฆ่านายสำราญตั้งแต่แรก ซึ่งก็คือความตายของนายสำราญ ดังนั้นการที่นายส้มยับยั้งไม่ฆ่านายสำราญจึงเป็นการกระทำที่เข้าตามเงื่อนไขตามมาตรา 82 คือ

1. ผู้กระทำจะต้องลงมือกระทำความผิดแล้ว
2. ความผิดที่กระทำจะต้องยังไม่สำเร็จผลตามที่ผู้กระทำเจตนา
3. ผู้กระทำการยับยั้งเสียเองไม่กระทำการให้ตลอด

ทำให้นายส้มได้รับประโยชน์จากมาตรา 82 คือ ผู้กระทำไม่ต้องรับโทษสำหรับการพยายามกระทำความผิดนั้น คือ นายส้มไม่ต้องรับโทษจากการพยายามฆ่านายสำราญ การกระทำของนายส้มเป็นความผิด แต่ได้รับการยกเว้นโทษทางอาญาตามนัยยะของมาตรา 82 เพราะ เป็นการพยายามฆ่าที่นายส้มยับยั้งเสียเอง ไม่กระทำการให้ตลอดจึงไม่ต้องรับโทษสำหรับการพยายามฆ่า

วิเคราะห์

ประเด็นของคำถามข้อนี้คือการกระทำของนายส้มเป็นความผิดและต้องได้รับโทษตามประมวลกฎหมายอาญาหรือไม่

การกระทำของนายส้มเป็นการพยายามกระทำความผิดตามมาตรา 82 เพราะนายส้มยับยั้งเสียเอง ไม่กระทำการให้ตลอด จากการตรวจสอบพบว่านักศึกษาจำนวนมากตอบมาตรา 82 แต่ไม่ได้อธิบายองค์ประกอบของมาตรา นี้ว่ามีองค์ประกอบใดบ้าง ซึ่งนักศึกษาควรแยกองค์ประกอบให้ชัดเจน ดังนี้

1. ผู้กระทำจะต้องลงมือกระทำความผิดแล้ว โดยนักศึกษาต้องยกหลักเกณฑ์การพยายามกระทำความผิด ตามมาตรา 80 มาประกอบด้วย แต่นักศึกษาจำนวนมากขาดการอธิบายส่วนนี้มาด้วย
2. ความผิดที่ได้กระทำนั้นยังไม่สำเร็จผลตามที่ผู้กระทำเจตนา
3. ผู้กระทำการยับยั้งเสียเองไม่กระทำการให้ตลอด โดยการยับยั้งจะต้องเป็นไปโดยสมัครใจเท่านั้น

ในส่วนวินิจฉัย นักศึกษาบางคนไม่ระบุว่ากรณีนี้เป็นการยับยั้งหรือกลับใจ แต่กลับตอบว่า “นายส้มยับยั้งเสียเองไม่กระทำการให้ตลอด หรือกลับใจแก้ไขไม่ให้เกิดการกระทำ นั้นบรรลุผล” ซึ่งแท้จริงแล้วนักศึกษาต้องวินิจฉัยให้เห็นว่าในกรณีนี้คือการยับยั้ง เพราะนายส้มยับยั้งเสียเองโดยสมัครใจ ไม่กระทำไปให้ตลอด

นักศึกษาจำนวนมากวินิจฉัยว่าเป็นการพยายามกระทำความผิดตามมาตรา 80 ซึ่งไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงตามคำถาม เพราะนายส้มได้ยับยั้งเสียเองโดยสมัครใจ ไม่ยิงปืน ทั้ๆที่สามารถทำได้

นักศึกษาจำนวนหนึ่งตอบมาตรา 82 แต่ไปพลาดเรื่องของโทษตามหลักกฎหมายมาตรา 82 ในส่วนสรุปตอนท้าย โดยตอบว่านายส้มต้องรับโทษสองในสามซึ่งไม่ถูกต้อง เพราะการพยายามกระทำความผิดที่ผู้กระทำยับยั้งเสียเองไม่กระทำไปให้ตลอด ผู้นั้นไม่ต้องรับโทษสำหรับการพยายามกระทำความผิดนั้น อย่างไรก็ตามมาตรา 82 กำหนดว่าการยับยั้งเป็นเหตุทำให้ได้รับการยกเว้นโทษ แต่ไม่ได้หมายความว่าไม่มีความผิด นายส้มจึงยังมีความรับผิดทางอาญาอยู่ เพียงแต่ได้รับการยกเว้นโทษตามนัยยะของมาตรา 82 จุดนี้นักศึกษาจำนวนมากตอบในส่วนสรุปว่า นายส้มไม่ต้องรับผิด ซึ่งแตกต่างจากการไม่ต้องรับโทษ ซึ่งกฎหมายยกเว้นให้เพียงโทษ แต่ไม่ได้ยกเว้นความผิดให้

ขอให้ศึกษานำการวิเคราะห์ข้อสอบนี้ไปปรับปรุงและพัฒนาการตอบข้อสอบอัตนัยของท่านให้ดียิ่งขึ้นไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนวินิจฉัย หากสามารถแยกองค์ประกอบความผิดของมาตราและอธิบายเพิ่มเติมได้และนำองค์ประกอบเหล่านี้มาปรับเข้ากับข้อเท็จจริงในคำถามได้ก็จะทำให้ได้คะแนนในส่วนวินิจฉัยมากขึ้น นอกจากนี้นักศึกษาควรจำหลักกฎหมายให้ได้ เพราะหากจำหลักกฎหมายผิด ก็จะทำให้วินิจฉัยผิดไปด้วย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการวิเคราะห์นี้จะเป็นประโยชน์แก่นักศึกษาไม่มากนักน้อย



กฎหมายอาญา 2 : ภาคความผิด

รองศาสตราจารย์สุจินตนา ชุมวิสูตร

คำถาม

นายโจกรู้ว่านายเอนกเป็นมหาเศรษฐีและมีลูกสาวเรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยชื่อดังแห่งหนึ่ง นายโจกจึงขับรถไปที่มหาวิทยาลัยแห่งนั้น และไปหลอกนางสาวพังกี อายุ 19 ปี ว่านายเอนกบิดาของนางสาวพังกีประสบอุบัติเหตุ ให้นายโจกมารับนางสาวพังกีไปที่โรงพยาบาลด่วนโดยนายโจกประสงค์จะเอาตัวนางสาวพังกีไปเพื่อเรียกค่าไถ่จากนายเอนก นางสาวพังกีหลงเชื่อจึงนั่งรถไปกับนายโจก ขณะที่รถติดไฟแดงและนายโจกยังไม่ได้ติดต่อกับนายเอนกเพื่อเรียกค่าไถ่ เจ้าหน้าที่ตำรวจเห็นท่าทางมีพิรุธของนายโจก จึงจับตัวนายโจกไป ดังนี้ นายโจกต้องรับผิดทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญาด้านใดหรือไม่ เพราะเหตุใด

แนวตอบ

ประมวลกฎหมายอาญา (มาตรา 313) บัญญัติว่า “ผู้ใดเพื่อให้ได้มาซึ่งค่าไถ่

(1) ...

(2) เอาตัวบุคคลอายุกว่าสิบห้าปีไป โดยใช้อุบายหลอกหลวง ชูเชิญ ใช้กำลังประทุษร้ายใช้อำนาจครอบงำผิดคลองธรรม หรือใช้วิธีข่มขืนใจด้วยประการอื่นใด ... ต้องระวางโทษ”

จากข้อเท็จจริงตามปัญหา การที่นายโจกได้ไปหลอกนางสาวพังกี อายุ 19 ปี บุตรสาวของนายเอนกมหาเศรษฐีว่านายเอนกประสบอุบัติเหตุให้นายโจกมารับนางสาวพังกีไปที่โรงพยาบาลด่วนโดยนายโจกประสงค์จะเอาตัวนางสาวพังกีไปเพื่อเรียกค่าไถ่จากนายเอนกนั้น ถือว่านายโจกได้เอาตัวบุคคลอายุกว่าสิบห้าปีไปโดยใช้อุบายหลอกหลวง โดยมีเจตนาพิเศษหรือมูลเหตุชักจูงใจพิเศษเพื่อให้ได้มาซึ่งค่าไถ่แล้ว แม้นายโจกจะยังไม่ได้ติดต่อกับนายเอนกเพื่อเรียกค่าไถ่ก็ตาม ก็ถือเป็นความผิดสำเร็จแล้ว

ดังนั้น นายโจกจึงมีความผิดฐานเอาคนไปเพื่อให้ได้มาซึ่งค่าไถ่ ตามหลักกฎหมายดังกล่าวมาข้างต้น

วิเคราะห์

ข้อสอบข้อนี้เป็นข้อสอบที่ไม่ยาก เพราะโจทย์บอกตรงคำตอบอยู่ในตัวแล้วว่าเป็นเรื่องเอาตัวบุคคลไปเพื่อให้ได้มาซึ่งค่าไถ่ เพียงนักศึกษาใส่หลักกฎหมายเข้าไป และวินิจฉัยข้อเท็จจริงให้เข้ากับหลักกฎหมาย นักศึกษาก็จะได้คะแนนข้อนี้ได้อย่างง่ายดาย แต่ก็ยังมีนักศึกษาตอบผิดกันหลายคน ส่วนที่ผิดพลาดได้แก่

1. ไปตอบว่าเป็นเรื่องพรากรู้เยาว์ ซึ่งเรื่องพรากรู้เยาว์นั้นตัวบทกฎหมายมีอยู่เพียง 3 มาตรา คือมาตรา 317 พรากรู้เด็กอายุไม่เกิน 15 ปี มาตรา 318, 319 พรากรู้เยาว์อายุกว่า 15 ปี แต่ไม่เกิน 18 ปี แต่ข้อสอบข้อนี้บอกชัดเจนว่า นางสาวพังกีอายุ 19 ปี เพื่อไม่ให้นักศึกษาหลงไปตอบว่าเป็นเรื่องพรากรู้เยาว์ แต่นักศึกษาก็ยังไปตอบกันหลายคน จึงเสียคะแนนไปอย่างน่าเสียดาย

2. ไปตอบว่าเป็นความผิดฐานพยายามเอาคนไปเรียกค่าไถ่ เพราะเห็นโจทย์บอกว่า นายโจก ยังไม่ได้ติดต่อกับนายเอนกเพื่อเรียกค่าไถ่ เนื่องจากนักศึกษาไม่เข้าใจคำว่าเจตนาพิเศษหรือมูลเหตุชักจูงใจพิเศษ มาตรา 313 นี้ คำว่า “เพื่อให้ได้มาซึ่งค่าไถ่” เป็นเพียงเจตนาพิเศษ ไม่ใช่ผล ดังนั้น เพียงผู้เอาตัวบุคคลอายุกว่า 15 ปีไปโดยใช้อุบายหลอกลวง ฯลฯ และมีเจตนาพิเศษในใจว่าเพื่อจะให้ค่าไถ่ ก็เป็นความผิดสำเร็จแล้ว แม้จะยังไม่ได้เรียกค่าไถ่ หรือแม้จะยังไม่ได้ค่าไถ่ก็ตาม

จากการตรวจข้อสอบพบว่านักศึกษาส่วนใหญ่อ่านหนังสือน้อยหรืออ่านแล้วไม่เข้าใจ จึงขอให้ นักศึกษาอ่านหนังสือให้มาก เมื่ออ่านแล้วไม่เข้าใจก็สามารถไปเข้ารับการสอนเสริมตามอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้ท่านอธิบายให้เข้าใจ นักศึกษาก็จะตอบข้อสอบกฎหมายได้ดีไม่ผิดพลาด ขอให้นักศึกษาโชคดี ในการสอบครั้งต่อไปนะคะ



กฎหมายแพ่ง 1: บุคคล นิติกรรม สัญญา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อังครัต คลเจิม

คำถาม

เด็กหญิงพุธอายุ 13 ปี ได้นำเงินเก็บของตนเองไปซื้อต่างหูทองคำหนึ่งคู่ โดยนายอังการ ซึ่งเป็นบิดาไม่ทราบเรื่อง สองวันต่อมาเด็กหญิงพุธได้บอกความจริงแก่นายอังการซึ่งขณะนั้นราคาทองคำขึ้น นายอังการจึงกล่าวกับเด็กหญิงพุธว่า ดีแล้วที่นำเงินไปซื้อต่างหูทองคำ สองเดือนต่อมาปรากฏว่าราคาทองคำตกลงมาก นายอังการจึงต้องการบอกเลิกสัญญาซื้อขายต่างหูทองคำดังกล่าว

ให้วินิจฉัยว่า นายอังการจะบอกเลิกสัญญาซื้อขายต่างหูทองคำได้หรือไม่ เพราะเหตุใด
อธิบาย

แนวตอบ

หลักกฎหมาย

ป.พ.พ. มาตรา 21 บัญญัติว่า “ผู้เยาว์จะทำนิติกรรมใดๆ ต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมก่อน การใดๆ ที่ผู้เยาว์ได้ทำลงโดยปราศจากความยินยอมเช่นนั้นเป็นโมฆียะ เว้นแต่จะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น”

ป.พ.พ. มาตรา 175 บัญญัติว่า “โมฆียะกรรมนั้น บุคคลต่อไปนี้จะบอกล้างเสียก็ได้

(1) ผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้เยาว์ซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้ว แต่ผู้เยาว์จะบอกล้างก่อนที่ตนบรรลุนิติภาวะก็ได้ถ้าได้รับความยินยอมของผู้แทนโดยชอบธรรม”

ป.พ.พ. มาตรา 178 บัญญัติว่า “การบอกล้างหรือให้สัตยาบันแก่โมฆียะกรรมย่อมกระทำได้โดยการแสดงเจตนาแก่คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งเป็นบุคคลที่มีตัวกำหนดได้แน่นอน”

วินิจฉัย

การที่เด็กหญิงพุธอายุ 13 ปี ซึ่งคือผู้เยาว์ ได้นำเงินเก็บของตนเองไปซื้อต่างหูทองคำ โดยนายอังการซึ่งเป็นบิดาไม่ทราบเรื่อง ถือว่าเด็กหญิงพุธได้ทำนิติกรรมซื้อขายโดยที่ยังไม่ได้รับความยินยอมจากนายอังการซึ่งเป็นผู้แทนโดยชอบธรรม ดังนั้น นิติกรรมการซื้อขายต่างหูทองคำจึงตกเป็นโมฆียะตาม ป.พ.พ. มาตรา 21

แม้สองวันต่อมาเด็กหญิงพุธได้บอกความจริงแก่นายอังการ และนายอังการได้กล่าวกับเด็กหญิงพุธว่า ดีแล้วที่นำเงินไปซื้อต่างหูทองคำ ก็ไม่ถือว่าเป็นการให้ความยินยอม และก็ไม่เป็นการให้

สัตยาบันเนื่องจากการให้สัตยาบันแก่มอฆียะกรรมจะต้องกระทำโดยการแสดงเจตนาแก่คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่ง
ซึ่งคือ ผู้ขายต่างหูทองคำให้เด็กหญิงพุทตาม ป.พ.พ. มาตรา 178

ดังนี้ นิติกรรมการซื้อขายต่างหูทองคำจึงยังคงเป็นโมฆียะอยู่ ดังนั้น นายอังการซึ่งเป็นผู้แทน
โดยชอบธรรมจึงมีสิทธิบอกล้งนิติกรรมการซื้อขายต่างหูทองคำได้ตาม ป.พ.พ. มาตรา 175(1)

สรุป นายอังการสามารถบอกเลิกสัญญาซื้อขายต่างหูทองคำได้

วิเคราะห์

จากคำถามในข้อนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะทดสอบความเข้าใจของนักศึกษาในเรื่องความ
สามารถในการทำนิติกรรมของผู้เยาว์ ซึ่งผู้เยาว์จะทำนิติกรรมใดๆ ต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทน
โดยชอบธรรมก่อน การใดๆ ที่ผู้เยาว์ได้ทำลงโดยปราศจากความยินยอมจะตกเป็นโมฆียะ ดังนั้น การที่
เด็กหญิงพุทอายุ 13 ปี ซึ่งคือผู้เยาว์ ได้นำเงินเก็บของตนเองไปซื้อต่างหูทองคำ โดยนายอังการซึ่งเป็น
บิดาไม่ทราบเรื่อง ถือว่าเด็กหญิงพุทได้ทำนิติกรรมซื้อขายโดยที่ยังไม่ได้รับความยินยอมจากนายอังการ
ซึ่งเป็นผู้แทนโดยชอบธรรม ดังนั้น นิติกรรมการซื้อขายต่างหูทองคำจึงตกเป็นโมฆียะตาม ป.พ.พ. มาตรา
21 ถึงแม้สองวันต่อมาเด็กหญิงพุทได้บอกความจริงแก่นายอังการ และนายอังการได้กล่าวกับเด็กหญิง
พุทว่า ดีแล้วที่นำเงินไปซื้อต่างหูทองคำ ก็ไม่ถือว่าเป็นการให้ความยินยอม และก็ไม่เป็นการให้สัตยาบัน
เนื่องจากการให้สัตยาบันแก่มอฆียะกรรมจะต้องกระทำโดยการแสดงเจตนาแก่คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งคือ
ผู้ขายต่างหูทองคำให้เด็กหญิงพุทตาม ป.พ.พ. มาตรา 178

ดังนี้ นิติกรรมการซื้อขายต่างหูทองคำจึงยังคงเป็นโมฆียะอยู่ ดังนั้น นายอังการซึ่งเป็นผู้แทน
โดยชอบธรรมจึงมีสิทธิบอกล้งนิติกรรมการซื้อขายต่างหูทองคำได้ตาม ป.พ.พ. มาตรา 175(1) เช่นนี้
นายอังการจึงสามารถบอกเลิกสัญญาซื้อขายต่างหูทองคำได้

ในข้อนี้ส่วนใหญ่ นักศึกษาจะตอบผิดเนื่องจากเห็นว่านายอังการได้กล่าวกับเด็กหญิงพุทว่า
“ดีแล้วที่นำเงินไปซื้อต่างหูทองคำ” เป็นการให้สัตยาบันเนื่องจากการให้สัตยาบันแก่มอฆียะกรรมซึ่ง
ไม่ถูกต้องเพราะการให้สัตยาบันนั้นจะต้องกระทำโดยการแสดงเจตนาแก่คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งคือ
ผู้ขายต่างหูทองคำให้เด็กหญิงพุทตาม ป.พ.พ. มาตรา 178



กฎหมายแพ่ง 2

อาจารย์กฤติญา เกิดลาภผล

คำถาม

นายชัยศเป็นหนี้เงินกู้นายอดิศักดิ์จำนวน 500,000 บาท นายอดิศักดิ์โอนหนี้ดังกล่าวเป็นหนังสือให้นางอินทราและนางอินทราได้แจ้งเป็นหนังสือให้นายชัยศทราบการโอนหนี้ดังกล่าวแล้ว ต่อมาอีก 6 เดือน หนี้เงินกู้นั้นถึงกำหนดชำระ นางอินทราจึงเรียกร้องให้นายชัยศชำระหนี้แก่ตนทันที นายชัยศต่อสู้โดยยกหนี้ที่นายอดิศักดิ์ค้างชำระแก่ตนจำนวน 200,000 บาทซึ่งเกิดขึ้นก่อนหนี้เงินกู้ และได้ถึงกำหนดชำระมาแล้ว 7 วัน ก่อนที่นางอินทราจะมาเรียกร้องเอาแก่ตน โดยนายชัยศขอนำมาหัก กับหนี้ 500,000 บาทนั้น และจะชำระหนี้ให้นางอินทราเพียง 300,000 บาท นางอินทราไม่ยินยอมด้วย อ้างว่า นายชัยศไม่เคยอดิเอื้อนหลังจากที่ตนได้แจ้งการโอนหนี้ให้ทราบและตนก็ไม่เคยรับรู้มาก่อนว่า นายอดิศักดิ์เป็นหนี้ชัยศอยู่จำนวน 200,000 บาท

ให้วินิจฉัยว่า นายชัยศจะหักหนี้ 200,000 บาทกับนางอินทรา และจะชำระหนี้ให้แก่ นางอินทราเพียง 300,000 บาทได้หรือไม่ เพราะเหตุใด

ธงคำตอบ

หลักกฎหมาย

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา 306 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า “การโอนหนี้อันจะพึงต้องชำระแก่เจ้าหนี้คนหนึ่งโดยเฉพาะ เจาะจงนั้นถ้าไม่ทำเป็นหนังสือ ท่านว่าไม่สมบูรณ์ อนึ่งการโอนหนี้ที่นั่นท่านว่าจะยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้ลูกหนี้ หรือบุคคลภายนอกได้แต่เมื่อได้บอกกล่าวการโอนไปยังลูกหนี้หรือลูกหนี้จะได้อินยอมด้วยในการโอนนั้น คำบอกกล่าวหรือความยินยอมเช่นว่านี้ท่านว่าต้องทำเป็นหนังสือ” (4 คะแนน)

มาตรา 308 วรรคสอง บัญญัติว่า “ถ้าลูกหนี้เป็นแต่ได้รับคำบอกกล่าวการโอน ท่านว่าลูกหนี้ มีข้อต่อสู้ผู้โอนก่อนเวลาที่ได้รับคำบอกกล่าวนั้นฉันใด ก็ยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้แก่ผู้รับโอนได้ฉันนั้นถ้าลูก หนี้มีสิทธิเรียกร้องจากผู้โอน แต่สิทธินั้นยังไม่ถึงกำหนดในเวลาบอกกล่าวไซ้ ท่านว่าจะเอาสิทธิเรียก ร้องนั้นมาหักกลบลบกันก็ได้ หากว่าสิทธินั้นจะได้ถึงกำหนดไม่ช้ากว่าเวลาถึงกำหนดแห่งสิทธิเรียกร้อง อันได้โอนไปนั้น” (6 คะแนน)

วินิจฉัย

ตามปัญหา นายชัยยศเป็นหนี้เงินกู้นายอดิศักดิ์จำนวน 500,000 บาท นายอดิศักดิ์โอนหนี้ดังกล่าวเป็นหนังสือให้นางอินทราและนางอินทราได้แจ้งเป็นหนังสือให้นายชัยยศทราบการโอนหนี้ดังกล่าวแล้ว เช่นนี้ การโอนหนี้ที่ได้ทำเป็นหนังสือนั้นย่อมสมบูรณ์และเมื่อนางอินทราได้บอกกล่าวการโอนไปยังนายชัยยศลูกหนี้เป็นหนังสือแล้วย่อมยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้นายชัยยศลูกหนี้ได้ ตามพพ.มาตรา 306 วรรคหนึ่ง (4 คะแนน) เมื่อนายชัยยศลูกหนี้เป็นแต่ได้รับคำบอกกล่าวการโอนนายชัยยศมีข้อต่อสู้นายอดิศักดิ์ผู้โอนก่อนเวลาที่ได้รับคำบอกกล่าวนั้นย่อมยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้แก่นางอินทราผู้รับโอนได้ตาม พพ.มาตรา 308 วรรคสอง ไม่จำเป็นต้องแสดงเจตนาอิดเอื้อนไว้แต่อย่างใด และถ้าลูกหนี้มีสิทธิเรียกร้องจากผู้โอน แต่สิทธินั้นยังไม่ถึงกำหนดในเวลาบอกกล่าวจะเอาสิทธิเรียกร้องนั้นมาหักกลบลบกันก็ได้ หากว่าสิทธินั้นจะได้ถึงกำหนดไม่ช้ากว่าเวลาถึงกำหนดแห่งสิทธิเรียกร้องอันได้โอนไปนั้นตาม พพ.มาตรา 308 วรรคสองดังกล่าว ข้อเท็จจริงปรากฏว่าเมื่อนางอินทราเรียกร้องให้นายชัยยศชำระหนี้แก่ตนทันทีเมื่อหนี้ถึงกำหนดชำระ นายชัยยศซึ่งมีสิทธิเรียกร้องจากนายอดิศักดิ์จำนวน 200,000 บาท แต่ยังไม่ถึงกำหนดชำระหนี้ในเวลาที่ได้รับบอกกล่าวการโอนหนี้จากนางอินทราและสิทธินั้นถึงกำหนดไม่ช้ากว่าหนี้เงินกู้ 500,000 บาท ดังนั้น นายชัยยศจึงมีสิทธิเอาสิทธิเรียกร้องจำนวน 200,000 บาทนั้นมาหักกลบลบกับหนี้เงินกู้ 500,000 บาทได้ โดยชำระหนี้ให้นางอินทราเพียง 300,000 บาท (6 คะแนน)

สรุป

นายชัยยศมีสิทธิหักหนี้ 200,000 บาทกับนางอินทราและชำระหนี้ให้แก่นางอินทราเพียง 300,000 บาทได้

วิเคราะห์ข้อสอบ

1. การโอนสิทธิเรียกร้องเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับตัวเจ้าหนี้

เจ้าหนี้ตกลงโอนสิทธิเรียกร้องหรือหนี้ของตนให้บุคคลภายนอกเข้ามาเป็นเจ้าหนี้แทน

2. หลักเกณฑ์การโอนสิทธิเรียกร้อง

การโอนสิทธิเรียกร้องตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 306 ได้วางหลักเกณฑ์ ดังนี้

2.1 แบบการโอนสิทธิเรียกร้องระหว่างเจ้าหนี้กับผู้รับโอน (กรณีนี้ลูกหนี้ไม่เกี่ยว) การโอนสิทธิเรียกร้องต้องทำเป็นหนังสือระหว่างผู้โอนสิทธิเรียกร้อง(เจ้าหนี้เดิม) กับผู้รับโอนสิทธิเรียกร้อง

(เจ้าหน้าที่ใหม่) นักศึกษาต้องเข้าใจว่า หากไม่ทำตามแบบที่กฎหมายกำหนดตามนี้แล้วการโอนจะไม่สมบูรณ์ การโอนสิทธิเรียกร้องระหว่างผู้โอนกับผู้รับโอน ถ้าทำเป็นหนังสือแล้ว ผลขั้นต้นคือ มีผลบังคับได้ระหว่างผู้โอนสิทธิเรียกร้องกับผู้รับโอนสิทธิเรียกร้อง

2.2 เมื่อมีการโอนสิทธิเรียกร้องถูกต้องตามแบบตาม แล้วก็ทำให้ผู้รับโอนมีสิทธิเรียกร้องให้ลูกหนี้ชำระหนี้ได้ แต่ทางเจ้าหน้าที่ผู้โอนหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับโอนจะยกเป็นข้อต่อสู้กับลูกหนี้หรือบุคคลภายนอกได้เพียงใดมาตรา 306 บัญญัติไว้ 2 กรณีคือ

(1) กรณีลูกหนี้ได้เพียงแต่รับการบอกกล่าวการโอน ผู้โอนสิทธิเรียกร้องหรือผู้รับโอนสิทธิเรียกร้องแจ้งการโอนสิทธิเรียกร้อง เป็นหนังสือไปยังลูกหนี้

หรือ

(2) กรณีลูกหนี้ยินยอมด้วยการโอน ลูกหนี้ให้ความยินยอมในการโอนหนี้โดยแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้โอนสิทธิเรียกร้องหรือผู้รับโอนสิทธิเรียกร้องทราบ

มาตรา 306 วรรค 1 ให้เลือกใช้วิธีใดวิธีหนึ่ง นักศึกษาต้องเข้าใจว่าข้อนี้ไม่ได้เป็นแบบที่กฎหมายกำหนดแต่หากไม่ทำตามกรณีที่ (1) หรือ (2) (ข้อใดข้อหนึ่ง) แล้ว จะไม่มีผลต่อลูกหนี้หรือบุคคลภายนอก เพราะฉะนั้นการโอนสิทธิเรียกร้องจะต้องดำเนินการแจ้งการบอกกล่าวการโอนสิทธิเรียกร้องเป็นหนังสือไปยังลูกหนี้ โดยที่ผู้โอนหรือผู้รับโอนใครจะเป็นผู้แจ้งการบอกกล่าวก็ได้ หรือมิฉะนั้น ลูกหนี้ต้องให้ความยินยอมในการโอนนั้น แจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าหน้าที่ หรือผู้รับโอนทราบ โดยทำเป็นหนังสือเช่นกัน

ถ้าไม่ได้บอกกล่าวหรือให้ความยินยอมโดยทำเป็นหนังสือดังกล่าวแล้ว ผู้โอนหรือผู้รับโอนจะนำการโอนสิทธิเรียกร้องไปใช้ยันกับลูกหนี้หรือบุคคลภายนอกไม่ได้ ลูกหนี้ยังคงต้องผูกพันกับเจ้าหน้าที่เดิมอยู่

2.3 ถ้าลูกหนี้ได้ชำระหนี้ให้กับเจ้าหน้าที่เดิมแล้ว ก่อนได้รับการบอกกล่าวการโอนหนี้ตามข้อ (1) หรือก่อนได้ตกลงยินยอมการโอนหนี้ ตามข้อ (2) ลูกหนี้เป็นการหลุดพ้นจากการชำระหนี้ (มาตรา 306 วรรคสอง) หากลูกหนี้ได้ชำระหนี้แล้วลูกหนี้ย่อมหลุดพ้นจากหนี้ดังกล่าว เพราะถือว่าการโอนยังไม่มีผลผูกพันลูกหนี้ เมื่อลูกหนี้ได้ชำระหนี้แก่เจ้าหน้าที่เดิมแล้วหนี้ดังกล่าวย่อมระงับ

สรุป การโอนสิทธิเรียกร้องระหว่างผู้โอนกับผู้รับโอน ถ้าทำเป็นหนังสือแล้ว ผลขั้นต้นคือ มีผลบังคับได้ระหว่างผู้โอนสิทธิเรียกร้องกับผู้รับโอนสิทธิเรียกร้อง ถ้าจะให้ผลต่อลูกหนี้หรือบุคคลภายนอกด้วยแล้ว จะต้องดำเนินการแจ้งการบอกกล่าวการโอนสิทธิเรียกร้องเป็นหนังสือไปยังลูกหนี้หรือมิฉะนั้น ลูกหนี้ต้องให้ความยินยอมในการโอนนั้น โดยทำเป็นหนังสือเช่นกัน ถ้าไม่ได้บอกกล่าวหรือให้ความยินยอมโดยทำเป็นหนังสือดังกล่าวแล้ว ผู้โอนหรือผู้รับโอนจะนำการโอนสิทธิเรียกร้องไปใช้ยันกับลูกหนี้หรือบุคคลภายนอกไม่ได้ ลูกหนี้ยังคงต้องผูกพันกับเจ้าหน้าที่เดิมอยู่และตามประมวลกฎหมาย

แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 306 วรรคสอง ในช่วงระยะเวลาก่อนที่ลูกหนี้จะได้รับแจ้งคำบอกกล่าวเป็นหนังสือหรือในช่วงระยะเวลาก่อนที่ลูกหนี้จะให้ความยินยอม

3. ผลของการโอนสิทธิเรียกร้อง

3.1 สิทธิเรียกร้องที่ถูกโอนไปย่อมมีผลผูกพันระหว่างผู้รับโอนกับลูกหนี้ ผู้รับโอนรายใหม่จึงฟ้องร้องลูกหนี้ได้เอง

3.2 ข้อต่อสู้ที่ลูกหนี้มีต่อเจ้าหนี้เดิม ถ้าเป็นหนี้ที่ต้องชำระแก่เจ้าหนี้โดยเฉพาะเจาะจงตามมาตรา 308 ถ้ามีการบอกกล่าวไปยังลูกหนี้เป็นหนังสือ ลูกหนี้ย่อมยกข้อต่อสู้ที่มีต่อเจ้าหนี้เดิมอ้างกับเจ้าหนี้ใหม่ได้ ถ้าไม่มีการบอกกล่าวแต่เป็นกรณีที่ลูกหนี้ทำหนังสือยินยอมโดยไม่ได้แจ้งถึงข้อต่อสู้นั้นไว้ กรณีนี้ถือว่าลูกหนี้ยินยอมโดยมิได้ อิดเอื้อน เต็มใจ และพอใจที่มีการโอนสิทธิเรียกร้องแล้ว จึงจะยกข้อต่อสู้ที่มีต่อเจ้าหนี้เดิมขึ้นอ้างต่อเจ้าหนี้ใหม่ไม่ได้

3.3 การโอนสิทธิเรียกร้องได้ดำเนินการครบถ้วนตามกฎหมายมาตรา 306 แล้วลูกหนี้ต้องชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ใหม่ ยกเว้นลูกหนี้มีข้อต่อสู้ เรื่องข้อต่อสู้หลักเกณฑ์ตามมาตรา 308 ต่อไป

3.4 หากลูกหนี้ให้ความยินยอมในการโอนสิทธิเรียกร้อง ลูกหนี้จะยกข้อต่อสู้ที่มีต่อผู้โอนขึ้นต่อสู้ผู้รับโอนไม่ได้ ตามบทบัญญัติของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 308 ยกเว้นลูกหนี้ได้อิดเอื้อนสงวนข้อต่อสู้ไว้ในหนังสือยินยอม หากไม่สงวนข้อต่อสู้ถือว่าลูกหนี้ไม่อิดเอื้อน เป็นการยอมรับการโอนหนี้จำนวนดังกล่าวจะยกข้อต่อสู้ที่มีต่อผู้โอนขึ้นต่อสู้ผู้รับโอนไม่ได้

4. ตามหลักเกณฑ์ของมาตรา 306 ข้อผิดพลาดของนักศึกษาที่ตรวจพบ

นักศึกษาสับสนเรื่องการโอนจะมีผลสมบูรณ์กับการนำการโอนสิทธิเรียกร้องไปใช้ยันกับลูกหนี้หรือบุคคลภายนอก ตามหลักเกณฑ์ของมาตรา 306 นักศึกษาสับสนเรื่องการโอนจะมีผลสมบูรณ์กับการนำการโอนสิทธิเรียกร้องไปใช้ยันกับลูกหนี้หรือบุคคลภายนอกซึ่งเป็นคนละเรื่อง ดังนี้

4.1 แบบตามกฎหมาย การโอนสิทธิเรียกร้องต้องทำเป็นหนังสือระหว่างผู้โอนสิทธิเรียกร้อง(เจ้าหนี้เดิม) กับผู้รับโอนสิทธิเรียกร้อง (เจ้าหนี้ใหม่) นักศึกษาต้องเข้าใจว่า หากไม่ทำตามแบบที่กฎหมายกำหนดตามนี้แล้วการโอนจะไม่สมบูรณ์ การโอนสิทธิเรียกร้องระหว่างผู้โอนกับผู้รับโอน ถ้าทำเป็นหนังสือแล้ว ผลขั้นต้นคือ มีผลบังคับได้ระหว่างผู้โอนสิทธิเรียกร้องกับผู้รับโอนสิทธิเรียกร้อง

4.2 การนำการโอนสิทธิเรียกร้องไปใช้ยันกับลูกหนี้หรือบุคคลภายนอก เมื่อมีการทำตามแบบตามข้อ 4.1 แล้วการโอนสิทธิเรียกร้องเป็นอันสมบูรณ์แต่หากจะนำไปใช้ยันกับลูกหนี้หรือบุคคลภายนอก ผู้โอนสิทธิเรียกร้อง หรือผู้รับโอนสิทธิเรียกร้องแจ้งการโอนสิทธิเรียกร้อง เป็นหนังสือไปยังลูกหนี้

หรือ

ลูกหนี้ให้ความยินยอมในการโอนหนี้โดยแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้โอนหรือผู้รับโอน

นักศึกษาส่วนใหญ่มักตอบผิดว่าทั้งข้อ 4.1 และข้อ 4.2 เป็นแบบที่กฎหมายกำหนด ซึ่งโดยแท้จริงแล้วข้อ 4.1 เท่านั้นที่เป็นแบบที่กฎหมายกำหนดคือหากทำตามแบบแล้วการโอนจะสมบูรณ์ หากทำตามข้อ 4.1 แล้วไม่ทำตามข้อ 4.2 การโอนยังสมบูรณ์อยู่เพียงแต่ผู้โอนหรือผู้รับโอนจะนำการโอนสิทธิเรียกร้องไปใช้ยันกับลูกหนี้หรือบุคคลภายนอกไม่ได้เท่านั้น

5. หลักเกณฑ์ตามมาตรา 308

เมื่อมีการโอนสิทธิเรียกร้องถูกต้องตามแบบตามมาตรา 306 แล้วก็ทำให้ผู้รับโอนมีสิทธิเรียกร้องให้ลูกหนี้ชำระหนี้ได้ แต่ทางฝ่ายลูกหนี้จะยกข้อต่อสู้ที่มีต่อผู้โอนขึ้นต่อสู้กับผู้รับโอนได้เพียงใด ต้องดูผลของการโอนสิทธิเรียกร้องตามมาตรา 308 นี้ ซึ่งบัญญัติผลไว้ 2 กรณีแตกต่างกัน

(1) กรณีลูกหนี้ยินยอมด้วยการโอน

(2) กรณีลูกหนี้ได้เพียงแต่รับการบอกกล่าวการโอน

6. ตามหลักเกณฑ์ของมาตรา 308 ข้อผิดพลาดของนักศึกษาที่ตรวจพบ

นักศึกษาสับสนเรื่องการติดเงื่อนไขของลูกหนี้ เมื่อมีการโอนสิทธิเรียกร้องถูกต้องตามแบบตามมาตรา 306 แล้ว ข้อต่อสู้ที่ลูกหนี้มีต่อเจ้าหนี้เดิม ถ้าเป็นหนี้ที่ต้องชำระแก่เจ้าหนี้โดยเฉพาะเจาะจงตามมาตรา 308 ถ้ามีการบอกกล่าวไปยังลูกหนี้เป็นหนังสือ ลูกหนี้ย่อมยกข้อต่อสู้ที่มีต่อเจ้าหนี้เดิมอ้างกับเจ้าหนี้ใหม่ได้ โดยลูกหนี้ไม่ต้องติดเงื่อนไขแต่อย่างใด (ในกรณีข้อสอบนี้ข้อต่อสู้ลูกหนี้คือเจ้าหนี้คนเก่ามีหนี้ที่ค้างชำระกับลูกหนี้อยู่และหนี้นั้นครบกำหนดไม่ช้ากว่าหนี้ที่มีการโอนสิทธิเรียกร้อง) เพราะตามโจทย์เป็นกรณีที่ลูกหนี้เป็นแต่เพียงได้รับคำบอกกล่าว (คำบอกกล่าวต้องทำเป็นหนังสือ) ไม่ได้ยินยอมด้วยการโอน (การยินยอมต้องทำเป็นหนังสือ) ลูกหนี้ย่อมมีสิทธิที่จะยกข้อต่อสู้ทุกอย่างอันมีต่อเจ้าหนี้ผู้โอนมาต่อสู้เจ้าหนี้ใหม่ผู้รับโอนได้

แต่ถ้าโจทย์เปลี่ยนเป็นเจ้าหนี้เดิมหรือเจ้าหนี้ใหม่ไม่มีการบอกกล่าวแก่ลูกหนี้ แต่เป็นกรณีที่ลูกหนี้ทำหนังสือยินยอมกรณีนี้ลูกหนี้ถึงต้องแจ้งสงวนข้อต่อสู้ไว้ ถ้าลูกหนี้ไม่ได้แจ้งสงวนข้อต่อสู้ไว้ถือว่าลูกหนี้ยินยอมโดยไม่ได้ ติดเงื่อนไข เต็มใจ และพอใจที่มีการโอนสิทธิเรียกร้องแล้ว จึงจะยกข้อต่อสู้ที่มีต่อเจ้าหนี้เดิมขึ้นอ้างต่อเจ้าหนี้ใหม่ไม่ได้

ในข้อสอบข้อนี้เจ้าหนี้เพียงแต่บอกกล่าวการโอนไปยังลูกหนี้เป็นหนังสือโดยลูกหนี้ไม่ได้ยินยอมด้วยการโอนเป็นหนังสือแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นลูกหนี้ไม่จำเป็นต้องติดเงื่อนไขจึงสามารถที่จะยกข้อต่อสู้ที่มีต่อเจ้าหนี้เก่าขึ้นต่อสู้กับเจ้าหนี้ใหม่ผู้รับโอนได้ ในกรณีนี้ข้อต่อสู้ของลูกหนี้คือ นายชัยยศต่อสู้โดยยกหนี้ที่นายอดิศักดิ์ค้างชำระแก่ตนจำนวน 200,000 บาทซึ่งเกิดขึ้นก่อนหนี้เงินกู้และได้ถึงกำหนดชำระมาแล้ว 7 วัน เพราะฉะนั้นหนี้ส่วนนี้ย่อมระงับไป



กฎหมายวิธีสบัญญัติ 1:

หลักทั่วไปในวิธีพิจารณาความแพ่ง

อาจารย์ธนัชพร กังสัช

สำหรับการวิเคราะห์ข้อสอบในครั้งนี้จะเป็นการยกตัวอย่างการวิเคราะห์ข้อสอบข้อที่ 2 ซึ่งมีการวิเคราะห์ ดังต่อไปนี้

ข้อ 2 ผู้ร้องยื่นคำร้องขอเป็นคดีไม่มีข้อพิพาท ขอให้ศาลมีคำสั่งว่าที่ดินมีโฉนดเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ร้องโดยการครอบครองปรปักษ์ ผู้คัดค้านยื่นคำคัดค้านว่าที่ดินพิพาทเป็นของตน ผู้ร้องครอบครองที่ดินไม่ถึงสิบปีจึงไม่ได้กรรมสิทธิ์โดยการครอบครองปรปักษ์ ศาลสั่งให้ดำเนินคดีอย่างมีข้อพิพาทแล้วพิพากษาว่าที่ดินพิพาทตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ร้องโดยการครอบครองปรปักษ์ ให้ขับไล่ผู้คัดค้านตลอดถึงวงศ์ญาติและบริวารของผู้คัดค้านออกจากที่ดินพิพาท

ให้วินิจฉัยว่า คำพิพากษาของศาลในส่วนที่ให้ขับไล่ผู้คัดค้านตลอดถึงวงศ์ญาติและบริวารของผู้คัดค้านชอบด้วยกฎหมายหรือไม่

แนวตอบ

หลักกฎหมาย

ป.วิ.พ. มาตรา 142 บัญญัติว่า “คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลที่ชี้ขาดคดีต้องตัดสินตามข้อหาในคำฟ้องทุกข้อ แต่ห้ามมิให้พิพากษาหรือทำคำสั่งในสิ่งใดๆ เกินไปกว่าหรือนอกจากที่ปรากฏในคำฟ้องเว้นแต่

(1) ในคดีฟ้องเรียกอสังหาริมทรัพย์ให้พึงเข้าใจว่าเป็นประเภทเดียวกับฟ้องขอให้ขับไล่จำเลย ถ้าศาลพิพากษาให้โจทก์ชนะคดี เมื่อศาลเห็นสมควรศาลจะมีคำสั่งให้ขับไล่จำเลยก็ได้ คำสั่งเช่นนี้ให้ใช้บังคับตลอดถึงวงศ์ญาติทั้งหลายและบริวารของจำเลยที่อยู่บนอสังหาริมทรัพย์นั้น ซึ่งไม่สามารถแสดงอำนาจพิเศษให้ศาลเห็นได้...”

วินิจฉัย

แม้คดีร้องขอครอบครองปรปักษ์ในที่ดินตาม ป.พ.พ. มาตรา 1382 จะตั้งต้นด้วยคดีไม่มีข้อพิพาท แต่หากมีผู้คัดค้านโต้แย้งกรรมสิทธิ์ก็จะกลายเป็นคดีมีข้อพิพาทเกี่ยวข้องกับกรรมสิทธิ์ ถือได้ว่าผู้ร้องเป็นโจทก์ฟ้องเรียกที่ดินพิพาทซึ่งเป็นอสังหาริมทรัพย์จากผู้คัดค้านซึ่งถือว่าเป็นจำเลย เมื่อศาลพิพากษาให้ผู้ร้องชนะคดี ศาลจะมีคำสั่งให้ขับไล่ผู้คัดค้านตลอดถึงวงศ์ญาติ และบริวารของผู้คัดค้านก็ได้ตาม ป.วิ.พ.มาตรา 142(1) ไม่เป็นการเกินคำขอ คำพิพากษาของศาลในส่วนที่ให้ขับไล่ผู้คัดค้านตลอดถึงวงศ์ญาติและบริวารของผู้คัดค้านจึงชอบด้วยกฎหมาย

วิเคราะห์ข้อสอบ

คำถามข้อนี้เป็นประเด็นเกี่ยวกับเรื่อง “การทำคำพิพากษาหรือคำสั่ง” ซึ่งหลักเกณฑ์ในเรื่องดังกล่าวบัญญัติอยู่ภายใต้มาตรา 142 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ซึ่งมีหลักเกณฑ์คือ 1) ศาลต้องวินิจฉัยชี้ขาดตามข้อหาในคำฟ้องทุกข้อ 2) ห้ามศาลพิพากษาหรือทำคำสั่งเกินคำฟ้องอย่างใดก็ตาม หลักเกณฑ์ดังกล่าวก็มีข้อยกเว้นที่ศาลอาจพิพากษาหรือทำคำสั่งเกินกว่าคำฟ้องได้ ซึ่งอยู่ภายใต้ มาตรา 142(1)-(6) ซึ่งในส่วนนี้ นักศึกษาต้องวิเคราะห์ให้ได้ว่าข้อเท็จจริงที่ให้นำนั้นเป็นเรื่องที่อยู่ในข้อยกเว้นที่ทำให้ศาลอาจพิพากษาหรือทำคำสั่งเกินกว่าคำฟ้องได้หรือไม่ ซึ่งข้อเท็จจริงในข้อสอบข้อนี้เข้าข้อยกเว้นตามมาตรา 142(1)ซึ่งต้องเป็นคดีฟ้องเรียกอสังหาริมทรัพย์ กล่าวคือ เป็นคดีที่โจทก์ฟ้องเรียกกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์กลับคืนมาเป็นของโจทก์ ทั้งนี้ ในข้อเท็จจริงข้อนี้นักศึกษาต้องทราบว่าแม้คดีร้องขอครอบครองปรปักษ์ในที่ดินตาม ป.พ.พ. มาตรา 1382 จะตั้งต้นด้วยคดีไม่มีข้อพิพาท แต่หากมีผู้คัดค้านโต้แย้งกรรมสิทธิ์ก็จะกลายเป็นคดีมีข้อพิพาทเกี่ยวข้องกับกรรมสิทธิ์ ถือได้ว่าผู้ร้องเป็นโจทก์ฟ้องเรียกที่ดินพิพาทซึ่งเป็นอสังหาริมทรัพย์จากผู้คัดค้าน ดังนั้น เมื่อศาลพิพากษาให้ผู้ร้องชนะคดี ศาลจึงมีคำสั่งให้ขับไล่ผู้คัดค้านตลอดถึงวงศ์ญาติ และบริวารของผู้คัดค้านได้ตาม ป.วิ.พ.มาตรา 142(1) จึงไม่เป็นการเกินคำขอ

ข้อผิดพลาดของนักศึกษา

1. นักศึกษาบางส่วนเห็นว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับการครอบครองปรปักษ์ จึงนำหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการครอบครองปรปักษ์ที่อยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตอบ ซึ่งในความเป็นจริงข้อสอบข้อนี้เป็นข้อสอบที่อยู่ในชุดวิชากฎหมายวิธีสบัญญัติ 1 : หลักทั่วไปในวิธีพิจารณาความแพ่ง ดังนั้นผู้ออกข้อสอบต้องการทดสอบนักศึกษาว่าทราบหลักกฎหมายที่อยู่ภายใต้กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งหรือไม่ กล่าวคือ ต้องการทราบว่านักศึกษาทราบหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่อง “การทำคำพิพากษาหรือ

คำสั่ง” หรือไม่นั่นเอง ดังนั้น นักศึกษาที่เขียนหลักกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องการครอบครองทรัพย์สินที่อยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มา จึงไม่ได้คะแนนในข้อนี้

2. นักศึกษาบางส่วนทราบหลักเกณฑ์การทำคำพิพากษาหรือคำสั่งว่า 1) ศาลต้องวินิจฉัยชี้ขาดตามข้อหาในคำฟ้องทุกข้อ 2) ห้ามศาลพิพากษาหรือทำคำสั่งเกินคำฟ้อง แต่ไม่ทราบว่ามิช้อยกเว้นที่ศาลอาจพิพากษาหรือทำคำสั่งเกินกว่าคำฟ้องได้ จึงตอบว่า ศาลพิพากษาเกินคำขอ ซึ่งเป็นคำตอบที่ผิด หรือถึงแม้ว่านักศึกษาจะทราบว่ามิช้อยกเว้นที่ศาลอาจพิพากษาหรือทำคำสั่งเกินกว่าคำฟ้องได้ แต่ศึกษามาในรายละเอียดเกี่ยวกับช้อยกเว้นไม่ดีพอ จึงตอบว่าไม่เข้าช้อยกเว้น ดังนั้นศาลพิพากษาเกินคำขอ ซึ่งเป็นคำตอบที่ผิด

3. นักศึกษาบางส่วนวิเคราะห์ว่าการที่ศาลสั่งให้ดำเนินคดีอย่างมิช้อยพิพาท คำสั่งศาลจึงมิชอบ ก็เป็นคำตอบที่ผิดเนื่องจากนักศึกษาไม่ทราบว่า แม้คดีร้องขอครอบครองทรัพย์สินในที่ดินตามป.พ.พ. มาตรา 1382 จะตั้งต้นด้วยคดีมิช้อยพิพาท แต่หากมีผู้คัดค้านโต้แย้งกรรมสิทธิ์ก็จะกลายเป็นคดีมิช้อยพิพาทเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ได้

คำแนะนำเพิ่มเติม

โดยภาพรวมปัญหาหลักที่ทำให้นักศึกษาส่วนใหญ่สอบไม่ผ่านชุดวิชากฎหมายวิธีสบัญญัติ 1: หลักทั่วไปในวิธีพิจารณาความแพ่ง คือ

1) นักศึกษาเตรียมตัวมาไม่พร้อมสำหรับการสอบ (ไม่ได้อ่านหนังสือหรืออ่านแต่อ่านไม่จบ) ซึ่งจะเห็นได้จากข้อสอบบางข้อนักศึกษานำหลักกฎหมายในเรื่องอื่นมาตอบเลย ซึ่งบางครั้งก็นำหลักกฎหมายในชุดวิชาอื่น เช่น ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาเขียนตอบในชุดวิชากฎหมายวิธีสบัญญัติ 1: หลักทั่วไปในวิธีพิจารณาความแพ่ง ดังนั้น นักศึกษาต้องตระหนักไว้เสมอว่านักศึกษาจะต้องนำหลักกฎหมายที่อยู่ภายใต้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตอบเป็นหลัก

2) ถึงแม้ว่านักศึกษาอ่านหนังสือ แต่นักศึกษายังไม่เข้าใจหลักกฎหมายเพียงพอที่จะนำมาปรับใช้กับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น ดังนั้นการที่นักศึกษาจะเข้าใจหลักกฎหมายเพียงพอที่จะนำมาปรับใช้กับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น นักศึกษาควรศึกษาแนวคำพิพากษาศาลฎีกาที่เกี่ยวข้องในเรื่องนั้นๆ ว่ามีการนำหลักกฎหมายในเรื่องนั้นๆ มาปรับใช้กับข้อเท็จจริงอย่างไร ทั้งนี้ ข้อเท็จจริงที่อยู่ในข้อสอบของชุดวิชากฎหมายวิธีสบัญญัติ 1: หลักทั่วไปในวิธีพิจารณาความแพ่ง จะดัดแปลงมาจากแนวคำพิพากษาศาลฎีกาที่อยู่ในเอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายวิธีสบัญญัติ 1: หลักทั่วไปในวิธีพิจารณาความแพ่ง เป็นส่วนใหญ่

ขอให้นักศึกษาทุกท่านโชคดีในการสอบ



กฎหมายวิธีสบัญญัติ 2

อาจารย์ธนวัฒน์ เนติโพธิ์

ในการสอบไล่ครั้งนี้ข้อสอบอัตนัยทั้ง ๓ ข้อ ก็เป็นไปตามแนวทางที่เคยบอกกล่าวให้นักศึกษาไว้แล้ว กล่าวคือ ข้อ ๑. จะเป็นคำถามในเรื่องวิธีพิจารณาสามัญในศาลชั้นต้น (หน่วยที่ ๑-๒) ได้แก่ เรื่อง ฟ้องและฟ้องซ้อน ทิ้งฟ้อง ถอนฟ้อง ฟ้องแย้ง และในเรื่องการพิจารณาโดยขาดนัด (หน่วยที่ ๔) เป็นหลัก ข้อ ๒. จะเป็นคำถามในเรื่องอุทธรณ์-ฎีกา (หน่วยที่ ๕) และเรื่องการบังคับคดีที่มีผลกระทบบุคคลภายนอก(หน่วยที่ ๘) ได้แก่ เรื่องร้องขอทรัพย์ ห้ามยึดทรัพย์ซ้อน ร้องเฉลี่ยทรัพย์ ร้องขอกันส่วน เป็นต้น เป็นหลัก และข้อ ๓. เป็นเรื่องกฎหมายล้มละลาย ซึ่งข้อนี้จะมีเนื้อหากว้างมากหน่อย (ตั้งแต่หน่วยที่ ๑๐-๑๒) แต่ไม่เคยออกสอบอัตนัยเรื่องฟื้นฟูกิจการ

ข้อสอบที่ออกมามีธงคำตอบ และข้อวิจารณ์ดังนี้

คำถาม

นายเหนื่อยื่นฟ้องนายไต้เป็นคดีแพ่งเรียกให้ชำระหนี้เงินกู้ยืมจำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท นายไต้ยื่นคำให้การต่อสู้คดีว่าตนชำระหนี้ตามฟ้องเสร็จสิ้นแล้ว ศาลนัดสืบพยานโดยกำหนดให้นายไต้เป็นฝ่ายนำพยานเข้าสืบก่อน ในวันสืบพยานนายไต้ไม่มาศาล ศาลให้สืบพยานโจทก์ในนัดต่อไป ในนัดต่อมาระหว่างสืบพยานโจทก์นายไต้มาศาล ถามว่า

ก. ตามอุทธรณ์จะถือว่านายไต้ขาดนัดพิจารณาหรือไม่

ข. ภายหลังศาลพิพากษาให้นายไต้แพ้คดีแล้ว นายไต้ยื่นคำร้องขอพิจารณาคดีใหม่ภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่รับคำบังคับ โดยอ้างแต่เพียงว่าตนมิได้ตั้งใจขาดนัดพิจารณาเท่านั้น แต่มิได้ระบุความใดเพิ่มเติมอีก ดังนี้ศาลจะมีคำสั่งอนุญาตให้พิจารณาคดีใหม่ได้หรือไม่

ธงคำตอบ (โดยย่อ)

นายไต้ยื่นคำให้การต่อสู้คดีแล้ว แต่ในวันนัดสืบพยานนายไต้ไม่มาศาล จึงต้องถือว่านายไต้ขาดนัดพิจารณาแล้ว ตามมาตรา ๒๐๐ และเมื่อจำเลยขาดนัดพิจารณา มาตรา ๒๐๔ บัญญัติให้ศาลพิจารณาคัดสินคดีนั้นไปฝ่ายเดียว (นักศึกษาไม่จำเป็นต้องตอบมาตรา ๒๐๖ เพราะคำถามมีเพียงว่านายไต้ขาดนัดพิจารณาหรือไม่เท่านั้น) (๑๐ คะแนน)

จะเห็นว่าคำถามข้อแรกนี้ง่ายมาก เพราะเป็นคำถามว่าอย่างไรคือการขาดนัดพิจารณา ซึ่งมีหลักเกณฑ์ตามมาตรา ๒๐๐ เพียงว่าคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่มาศาลในวันสืบพยานและไม่ได้รับอนุญาตจากศาลให้เลื่อนคดี ซึ่งข้อสอบได้บอกชัดเจนว่าในวันสืบพยานนายไต้ไม่มาศาล โดยไม่ได้ตั้งประเด็นว่าอย่างไรคือวันสืบพยานเลย ฉะนั้น คำถามข้อนี้จึงควรตอบถูกกันทุกคน

คำถามต่อไปเริ่มยากขึ้นเพราะเป็นคำถามเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการขอพิจารณาคดีใหม่เมื่อศาลได้พิพากษาให้คู่ความฝ่ายที่ขาดนัดพิจารณาแพคดีแล้ว ซึ่งตามอุทธรณ์เมื่อนายไต้ขาดนัดพิจารณาและศาลพิพากษาให้นายไต้ (จำเลย) แพคดีแล้ว มาตรา ๒๐๗ บัญญัติว่าคู่ความฝ่ายนั้น (คือนายไต้จำเลย) สามารถขอพิจารณาคดีใหม่ได้โดยให้นำบทบัญญัติในมาตรา ๑๙๙ ตรี มาตรา ๑๙๙ จัตวา และมาตรา ๑๙๙ เบญจ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

หลักเกณฑ์ในการขอพิจารณาคดีใหม่เมื่อศาลได้พิพากษาให้ตนเป็นฝ่ายแพคดีแล้ว กล่าวโดยสรุปคือ

๑. จะต้องยื่นคำขอให้พิจารณาคดีนั้นใหม่ภายใน ๑๕ วันนับแต่วันได้รับคำบังคับ (มาตรา ๑๙๙ จัตวา)
๒. ต้องบรรยายในคำร้องถึงเหตุที่ตนขาดนัดพิจารณา และข้อคัดค้านคำตัดสินชี้ขาดของศาลที่แสดงให้เห็นว่าหากศาลได้พิจารณาคดีนั้นใหม่ตนอาจเป็นฝ่ายชนะคดี (มาตรา ๑๙๙ จัตวา วรรคสอง)
๓. จำเลยมิได้ยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่ง (มาตรา ๑๙๙ ตรี)
๔. เมื่อศาลเห็นว่าเหตุควรเชื่อว่าการขาดนัดพิจารณานั้นมิได้เป็นไปโดยจงใจหรือมีเหตุอันสมควร และศาลเห็นว่าเหตุผลที่อ้างมาในคำขอนั้น ผู้ขออาจมีทางชนะคดีได้ และผู้ขอได้ยื่นคำขอภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้ศาลมีคำสั่งอนุญาตตามขอ (มาตรา ๑๙๙ เบญจ)

ตามอุทธรณ์จะเห็นได้ว่าเมื่อปรากฏว่านายไต้ยื่นคำร้องขอพิจารณาคดีใหม่ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับคำบังคับ โดยอ้างแต่เพียงว่าตนมิได้จงใจขาดนัดพิจารณาเท่านั้น แต่มิได้ระบุความใดเพิ่มเติมอีกเท่ากับว่านายไต้มิได้บรรยายในคำร้องถึงข้อคัดค้านคำตัดสินชี้ขาดของศาลที่แสดงให้เห็นว่าหากศาลได้พิจารณาคดีนั้นใหม่ตนอาจเป็นฝ่ายชนะคดี ฉะนั้น ศาลจึงไม่อาจอนุญาตให้พิจารณาคดีใหม่ได้ (๑๐ คะแนน)

ในเรื่องหลักเกณฑ์การขอพิจารณาคดีใหม่นั้น ในเอกสารการสอนหน้า ๔-๓๓ ถึงหน้า ๔-๕๗ ได้เรียบเรียงไว้ชัดเจนแล้ว และในสไลด์ทัศน์ประกอบการสอนเสริมครั้งที่ ๑ (ฉบับปรับปรุง) หน้า ๒๒ ถึงหน้า ๒๖ ก็ยังได้ช่วยย่อหลักเกณฑ์ในการขอพิจารณาคดีใหม่ทั้งก่อนและหลังพิพากษาไว้อีกด้วย แต่มีข้อน่าสังเกตว่านักศึกษาต้องไปแยกแยะและสรุปข้อความเพิ่มเติมเพื่อความชัดเจนด้วยตนเองอีกด้วยจึงจะสมบูรณ์ ทั้งนี้เพื่อฝึกให้นักศึกษารู้จักการศึกษาเพิ่มเติมด้วยตนเอง โดยไม่หวังพึ่งแต่เอกสารการสอนเท่านั้น

ใครที่พลาดข้อนี้ไปควรกลับไปอ่านและแยกแยะจดย่อหลักเกณฑ์การขอพิจารณาคดีใหม่ ทุก ๆ กรณีไว้ด้วย ซึ่งทำได้ไม่ยากเพราะสามารถเปิดเอกสารการสอน เปิดประมวลกฎหมาย แล้วจดย่อไว้เป็นข้อ เป็นชั้นเป็นตอนตามแนวทางที่ปรากฏในธงคำตอบข้างต้นนั้นแล้ว

คำถาม

ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาเมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๐ ให้นายกวางชำระหนี้เงินกู้ตามฟ้องแก่นายเสือเป็นเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท แต่นายเสือปล่อยปละละเลยไม่ร้องขอให้มีการบังคับคดีกับนายกวาง จนกระทั่งวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๐ นายเสือ(เจ้าหนี้ตามคำพิพากษา) จึงได้ร้องขอให้บังคับคดีกับนายกวาง(ลูกหนี้ตามคำพิพากษา) เช่นนี้ ท่านเห็นว่านายเสือร้องขอให้บังคับคดีภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนดไว้หรือไม่ เพราะเหตุใด

ธงคำตอบ (โดยย่อ)

คำถามข้อนี้ถามถึงกำหนดระยะเวลาบังคับคดีตามมาตรา ๒๗๑ ที่มีวิธีนับแตกต่างจากการนับอายุความหลายประการ (ดูเอกสารคำสอนหน้า ๗-๑๑ เอกสารสถิติทัศน์ สอนเสริมครั้งที่ ๒ หน้า ๒๐) กล่าวคือ

- เริ่มนับเมื่อศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดตามมาตรา 147 เช่น เมื่อศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาแล้ว ไม่มีคู่ความฝ่ายใดอุทธรณ์ คำพิพากษาของศาลชั้นต้นย่อมถึงที่สุดเมื่อพ้นระยะเวลาหนึ่งเดือนอันเป็นระยะเวลาที่คู่ความอาจยื่นอุทธรณ์ได้ หรือกรณีที่คำพิพากษาของศาลฎีกาก็นับแต่วันที่ศาลชั้นต้นได้อ่านคำพิพากษาของศาลฎีกา มาตรา 140 วรรคท้าย เป็นต้น

- ระยะเวลา 10 ปีนี้เป็นระยะเวลาที่เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาจะต้องร้องขอให้มีการบังคับคดีเท่านั้น มิใช่ว่าจะต้องทำการบังคับคดีให้เสร็จสิ้นบริบูรณ์ภายใน 10 ปีนี้แต่อย่างใด ฉะนั้น ถ้ายึดทรัพย์แล้ว จะขายทอดตลาดเมื่อพ้น 10 ปีก็ทำได้ไม่ต้องห้ามตามมาตรา 271 นี้

- การร้องขอให้บังคับคดีหมายถึงจะต้องขอให้ศาลออกหมายบังคับคดี ต้องแจ้งให้เจ้าพนักงานบังคับคดีทราบศาลได้ออกหมายบังคับคดีแล้ว และต้องแถลงต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีขอให้บังคับคดีเอาแก่ทรัพย์สิ่งใดบ้าง ต้องทำให้ครบทุกข้อที่กำหนด 10 ปี

- ถ้าคำพิพากษาให้ชำระหนี้เป็นงวด ๆ ระยะเวลา 10 ปีก็เริ่มนับตามหนี้แต่ละงวด

กรณีตามอุทธรณ์ ศาลมีคำพิพากษาเมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๐ ถือว่าคำพิพากษานี้จะถึงที่สุดในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ดังนี้ เมื่อนายเสือ(เจ้าหนี้ตามคำพิพากษา) ได้ร้องขอให้บังคับคดีกับนายกวาง(ลูกหนี้ตามคำพิพากษา) เมื่อวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๐ ถึงถือว่าเป็นการยื่นคำร้องขอให้บังคับคดีภายใน ๑๐ ปีตามที่มาตรา ๒๗๑ บัญญัติไว้แล้ว

อนึ่ง ข้อสอบข้อนี้ออกไว้ก่อนมี พรบ.แก้ไขเพิ่มประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง(ฉบับที่ ๓๐) และประกอบกับเอกสารการสอนก็ยังอ้างอิงและระบุเนื้อความตามมาตรา ๒๗๑ อยู่ จึงถือว่า ถ้านักศึกษาตอบตามมาตรา ๒๗๑ และอธิบายวิธีการนับระยะเวลาบังคับคดีได้ครบถ้วน ดังนี้ถือว่าตอบ ถูกต้องแล้ว

มาตรา ๒๗๔ (ที่แก้ไขใหม่ตามพรบ.แก้ไข ฯ ฉบับที่ ๓๐)

ถ้าคู่ความหรือบุคคลซึ่งเป็นฝ่ายแพ้คดีหรือบุคคลที่ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ชำระหนี้ (ลูกหนี้ตามคำพิพากษา) มิได้ปฏิบัติตามคำบังคับที่ออกตามคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลทั้งหมดหรือ บางส่วน คู่ความหรือบุคคลซึ่งเป็นฝ่ายชนะคดีหรือบุคคลที่ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ได้รับชำระ หนี้ (เจ้าหนี้ตามคำพิพากษา) ขอบที่จะร้องขอให้มีการบังคับคดีโดยวิธียึดทรัพย์สิน आयัดสิทธิเรียกร้อง หรือบังคับคดีโดยวิธีอื่นตามบทบัญญัติแห่งภาคนี้ภายในสิบปีนับแต่วันที่คำพิพากษาหรือคำสั่งและถ้า เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาได้ร้องขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดียึดทรัพย์สินหรืออายัดสิทธิเรียกร้องใดไว้หรือ ได้ดำเนินการบังคับคดีโดยวิธีอื่นไว้บางส่วนแล้วภายในระยะเวลาดังกล่าว ก็ให้ดำเนินการบังคับคดีแก่ ทรัพย์สินหรือสิทธิเรียกร้อง หรือบังคับคดีโดยวิธีอื่นนั้นต่อไปจนแล้วเสร็จได้

ถ้าคำพิพากษาหรือคำสั่งกำหนดให้ชำระหนี้เป็นงวด เป็นรายเดือน หรือเป็นรายปี หรือกำหนดให้ ชำระหนี้ยใดในอนาคต ให้นับระยะเวลาสิบปีตามวรรคหนึ่งตั้งแต่วันที่หนี้ตามคำพิพากษาหรือคำสั่งนั้น อาจบังคับให้ชำระได้

คำถาม

ในคดีล้มละลายเรื่องหนึ่ง เมื่อศาลได้มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของนายชาวลูกหนี้แล้ว ปรากฏข้อเท็จจริง แก่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ว่าในระยะเวลาสามเดือนก่อนฟ้องล้มละลายนี้ นายชาวลูกหนี้ได้ชำระหนี้ เป็นเงินจำนวน ๓ ล้านบาทแก่นายเขียวโดยเจตนาต้องการให้นายเขียวได้เปรียบเจ้าหนี้รายอื่น นายเขียว รับไว้โดยสุจริต ไม่ทราบชื่อนายชาวมียเจตนาให้ตนได้เปรียบเจ้าหนี้อื่น

ท่านเห็นว่าเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะร้องขอให้ศาลสั่งเพิกถอนการชำระหนี้ได้หรือไม่ เพราะ เหตุใด

ธงคำตอบ (โดยย่อ)

ตามอุทธรณ์เป็นเรื่องการเพิกถอนนิติกรรมที่ได้ทำไปแล้วในระยะเวลาสามเดือนก่อนฟ้อง ล้มละลาย จึงบังคับตามมาตรา ๑๑๕ ซึ่งบัญญัติว่า

มาตรา ๑๑๕ การโอนทรัพย์สินหรือการกระทำใดๆ ซึ่งลูกหนี้ได้กระทำหรือยินยอมให้กระทำ ในระหว่างระยะเวลาสามเดือนก่อนมีการขอให้ล้มละลายและภายหลังนั้น โดยมีมุ่งหมายให้เจ้าหนี้คนหนึ่ง

คนใดได้เปรียบแก่เจ้าหนี้อื่น ถ้าเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีคำขอโดยทำเป็นคำร้อง ศาลมีอำนาจสั่งเพิกถอนการโอนหรือการกระทำนั้นได้

มาตรา ๑๑๕ นี้ กฎหมายค้ำประกันแต่เจตนาของลูกหนี้เพียงฝ่ายเดียวเท่านั้นว่ามุ่งหมายให้เจ้าหนี้ผู้รับโอนหรือผู้รับประโยชน์ได้เปรียบเจ้าหนี้รายอื่นหรือไม่ กฎหมายมิได้ค้ำประกันถึงเจตนาของเจ้าหนี้ผู้รับโอนจึงเพิกถอนได้ไม่ว่าเจ้าหนี้ผู้รับโอนจะรับมาโดยสุจริตและเสียค่าตอบแทนหรือไม่ (เอกสารคำสอนหน้า ๑๒-๒๖ เอกสารสถิติทัศน์ สอนเสริมครั้งที่ ๓ หน้า ๒๙)

กรณีตามอุทธรณ์เป็นเรื่องที่นายชาวลูกหนี้ได้ชำระหนี้เป็นเงินจำนวน ๓ ล้านบาทแก่นายเชียว โดยเจตนาต้องการให้นายเชียวได้เปรียบเจ้าหนี้รายอื่น กรณีจึงต้องด้วยมาตรา ๑๑๕ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จึงสามารถร้องขอให้ศาลสั่งเพิกถอนการชำระหนี้นี้ได้แม้ว่านายเชียวจะสุจริตก็ตาม

ถ้าลูกหนี้ได้ชำระหนี้เป็นเงินจำนวน ๓ ล้านบาทแก่นายเชียว โดยเจตนาต้องการให้นายเชียวได้เปรียบเจ้าหนี้รายอื่น กรณีจึงต้องด้วยมาตรา ๑๑๕ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จึงสามารถร้องขอให้ศาลสั่งเพิกถอนการชำระหนี้นี้ได้แม้ว่านายเชียวจะสุจริตก็ตาม

ถ้าลูกหนี้ได้ชำระหนี้เป็นเงินจำนวน ๓ ล้านบาทแก่นายเชียว โดยเจตนาต้องการให้นายเชียวได้เปรียบเจ้าหนี้รายอื่น กรณีจึงต้องด้วยมาตรา ๑๑๕ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จึงสามารถร้องขอให้ศาลสั่งเพิกถอนการชำระหนี้นี้ได้แม้ว่านายเชียวจะสุจริตก็ตาม

ถ้าลูกหนี้ได้ชำระหนี้เป็นเงินจำนวน ๓ ล้านบาทแก่นายเชียว โดยเจตนาต้องการให้นายเชียวได้เปรียบเจ้าหนี้รายอื่น กรณีจึงต้องด้วยมาตรา ๑๑๕ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จึงสามารถร้องขอให้ศาลสั่งเพิกถอนการชำระหนี้นี้ได้แม้ว่านายเชียวจะสุจริตก็ตาม

ถ้าลูกหนี้ได้ชำระหนี้เป็นเงินจำนวน ๓ ล้านบาทแก่นายเชียว โดยเจตนาต้องการให้นายเชียวได้เปรียบเจ้าหนี้รายอื่น กรณีจึงต้องด้วยมาตรา ๑๑๕ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จึงสามารถร้องขอให้ศาลสั่งเพิกถอนการชำระหนี้นี้ได้แม้ว่านายเชียวจะสุจริตก็ตาม

ถ้าลูกหนี้ได้ชำระหนี้เป็นเงินจำนวน ๓ ล้านบาทแก่นายเชียว โดยเจตนาต้องการให้นายเชียวได้เปรียบเจ้าหนี้รายอื่น กรณีจึงต้องด้วยมาตรา ๑๑๕ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จึงสามารถร้องขอให้ศาลสั่งเพิกถอนการชำระหนี้นี้ได้แม้ว่านายเชียวจะสุจริตก็ตาม

ถ้าลูกหนี้ได้ชำระหนี้เป็นเงินจำนวน ๓ ล้านบาทแก่นายเชียว โดยเจตนาต้องการให้นายเชียวได้เปรียบเจ้าหนี้รายอื่น กรณีจึงต้องด้วยมาตรา ๑๑๕ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จึงสามารถร้องขอให้ศาลสั่งเพิกถอนการชำระหนี้นี้ได้แม้ว่านายเชียวจะสุจริตก็ตาม

ถ้าลูกหนี้ได้ชำระหนี้เป็นเงินจำนวน ๓ ล้านบาทแก่นายเชียว โดยเจตนาต้องการให้นายเชียวได้เปรียบเจ้าหนี้รายอื่น กรณีจึงต้องด้วยมาตรา ๑๑๕ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จึงสามารถร้องขอให้ศาลสั่งเพิกถอนการชำระหนี้นี้ได้แม้ว่านายเชียวจะสุจริตก็ตาม



กฎหมายวิธีสบัญญัติ 3 : วิธีพิจารณาความอาญา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกพงศ์ คลังกรณ์

คำถาม

คดีก่อนในชั้นตรวจคำคู่ความ ศาลชั้นต้นตรวจคำฟ้องของนายแดงซึ่งเป็นโจทก์ฟ้องนายขาว แล้วมีคำวินิจฉัยว่า “ในคำฟ้องมิได้ปรากฏว่าจำเลยปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตอย่างใด อันจะเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 ฟ้องโจทก์จึงขาดองค์ประกอบความผิดให้ยกฟ้อง” ต่อมานายแดงมายื่นฟ้องนายขาวเป็นคดีใหม่ โดยบรรยายฟ้องถึงการกระทำของจำเลยเช่นเดียวกับที่ได้บรรยายฟ้องไว้ในคดีก่อนยืนยันว่าการกระทำของจำเลยดังกล่าวเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 อีก ศาลชั้นต้นไต่สวนมูลฟ้องแล้วเห็นว่าคดีมีมูล ให้ประทับฟ้อง ดังนี้ ท่านเห็นด้วยกับคำสั่งประทับฟ้องของศาลชั้นต้นในคดีหลังหรือไม่ เพราะเหตุใด

แนวคำตอบ

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39 (4) บัญญัติว่า “สิทธินำคดีอาญามาฟ้องย่อมระงับไปดังต่อไปนี้

(4) เมื่อมีคำพิพากษาเสร็จเด็ดขาดในความผิดซึ่งได้ฟ้อง”

หลักกฎหมายข้างต้นนี้เป็นบทบัญญัติจำกัดอำนาจฟ้องคดีอาญา กล่าวคือ จะดำเนินคดีอาญาหรือลงโทษบุคคลหนึ่งเกินกว่าหนึ่งครั้งสำหรับความผิดเพียงครั้งเดียวที่เขาได้กระทำหาได้ไม่ โดยมีหลักเกณฑ์แบ่งออกได้ 3 ประการดังนี้

1. จำเลยคนเดียวกัน
2. คดีมีประเด็นข้อกล่าวหาในเหตุอย่างเดียวกัน
3. มีคำพิพากษาเสร็จเด็ดขาดแล้ว กล่าวคือ ศาลได้มีการชี้ขาดประเด็นแห่งคดีโดยก้าวล่วงเข้าไปวินิจฉัยเนื้อหาข้อเท็จจริงอันเป็นประเด็นแห่งคดีแล้ว

จากข้อเท็จจริงที่ปรากฏ การที่ศาลชั้นต้นตรวจคำฟ้องของนายแดงซึ่งเป็นโจทก์ในคดีก่อนแล้วมีคำวินิจฉัยว่า คำฟ้องโจทก์ ไม่ปรากฏว่าจำเลยได้ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตอย่างใดอันจะเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 เป็นฟ้องที่ขาดองค์ประกอบ

ความผิดให้ยกฟ้องนั้น เท่ากับว่าศาลชั้นต้นได้มีคำวินิจฉัยชี้ขาดโดยก้าวล่วงเข้าไปวินิจฉัยในเนื้อหาข้อเท็จจริงอันเป็นประเด็นแห่งคดีเกี่ยวกับการกระทำของจำเลยตามที่โจทก์บรรยายมาในคำฟ้องคดีก่อนแล้วว่าเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 ศาลจะลงโทษจำเลยตามฟ้องไม่ได้ ซึ่งถือได้ว่าศาลชั้นต้น

มีคำพิพากษาเสร็จเด็ดขาดในความผิดที่ได้ฟ้องแล้ว แต่นายแดงกลับมายื่นฟ้องจำเลยเป็นคดีนี้ใหม่โดยบรรยายฟ้องถึงการกระทำของจำเลยเช่นเดียวกับที่ได้บรรยายฟ้องไว้ในคดีก่อนยืนยันว่า การกระทำของจำเลยดังกล่าวเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157 อีก ศาลชั้นต้นได้สวนมูลฟ้องแล้วเห็นว่าคดีมีมูลให้ประทับฟ้อง จึงเป็นการฟ้องจำเลยคนเดียวกัน คดีมีประเด็นข้อกล่าวหาในเหตุอย่างเดียวกันหรือเป็นความผิดกรรมเดียวกัน ซึ่งศาลได้มีคำพิพากษาเสร็จเด็ดขาดในความผิดที่ได้ฟ้องแล้ว สิทธินำคดีอาญามาฟ้องย่อมระงับไป จึงเป็นฟ้องซ้ำต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39 (4)

ดังนี้ ข้าพเจ้าไม่เห็นด้วยกับคำสั่งประทับฟ้องของศาลชั้นต้นในคดีหลัง เพราะเป็นฟ้องซ้ำต้องห้ามตามมาตรา 39 (4) แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฎ.6770/2546)

วิเคราะห์

คำถามข้อนี้มีประเด็นคำถามเพียงประเด็นเดียว คือ เป็นฟ้องซ้ำตามมาตรา 39 (4) แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาหรือไม่ โดยมีข้อสังเกตที่จะต้องพิจารณา ดังนี้

ประการแรก ประเด็นสำคัญที่ต้องวินิจฉัยมีสองประเด็น คือ คดีมีประเด็นข้อกล่าวหาในเหตุอย่างเดียวกันหรือไม่ และคำพิพากษาคดีแรกเป็นคำพิพากษาเสร็จเด็ดขาดหรือไม่

ประการที่สอง ประเด็นสำคัญที่ต้องวินิจฉัยแรก คือ คดีมีประเด็นข้อกล่าวหาในเหตุอย่างเดียวกันหรือไม่ นักศึกษาจะต้องวินิจฉัยว่า โจทก์ฟ้องเป็นคดีใหม่โดยบรรยายฟ้องถึงการกระทำของจำเลยเช่นเดียวกับที่ได้บรรยายฟ้องไว้ในคดีก่อน

ประการที่สาม ประเด็นสำคัญที่ต้องวินิจฉัยสอง คือ คำพิพากษาคดีแรกเป็นคำพิพากษาเสร็จเด็ดขาดหรือไม่ นักศึกษาจะต้องวินิจฉัยว่า การที่ศาลตรวจคำฟ้องของนายแดงซึ่งเป็นโจทก์ในคดีก่อน แล้วมีคำวินิจฉัยว่า คำฟ้องโจทก์ไม่ปรากฏว่าจำเลยได้ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตอย่างใดอันจะเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 เป็นฟ้องที่ขาดองค์ประกอบความผิดให้ยกฟ้องนั้น เท่ากับว่าศาลได้มีคำวินิจฉัยชี้ขาดโดยก้าวล่วงเข้าไปวินิจฉัยในเนื้อหาข้อเท็จจริงอันเป็นประเด็นแห่งคดี ถือได้ว่าศาลมีคำพิพากษาเสร็จเด็ดขาดในความผิดที่ได้ฟ้องแล้ว

ประการที่สี่ ส่วนใหญ่นักศึกษาไม่ได้วินิจฉัยประเด็นสำคัญของเรื่องฟ้องซ้ำ เนื่องจากจับประเด็นคำถามไม่ได้ว่าต้องตอบในเรื่องใด

ประการที่ห้า นักศึกษาบางส่วนสับสนไปตอบเรื่องฟ้องข้อ

มีนักศึกษาเป็นจำนวนมากตอบคำถามไม่ได้ ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่า นักศึกษาไม่ทราบหลักกฎหมาย จับประเด็นคำถามไม่ได้ หรือไม่ได้อ่านคำพิพากษาศาลฎีกาประกอบ ซึ่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39 เป็นมาตราที่ต้องการทดสอบความรู้ของนักศึกษาในเรื่อง ข้อจำกัดสิทธิการฟ้องคดีอาญา อันเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากสำหรับการศึกษาในระดับปริญญาตรีและในระดับที่สูงขึ้น ดังนั้น นักศึกษาจึงควรทำความเข้าใจในสาระสำคัญของเรื่องดังกล่าว และอ่านคำพิพากษาศาลฎีกาประกอบ เพราะประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39 มีหลายอนุมาตรา จึงต้องอ่านคำพิพากษาศาลฎีกาเพื่อดูแนวการตีความหรือการอธิบายบทบัญญัติดังกล่าว ทั้งนักศึกษาควรทำกิจกรรมท้ายเรื่องและแบบฝึกหัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสามารถอธิบายและวินิจฉัยได้ถูกต้อง และหากมีเวลาว่างในวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ก็ควรเข้าไปรับฟังการบรรยายสอนเสริม เพื่อที่รับฟังในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ อีกทั้งสามารถซักถามปัญหาหรือข้อสงสัยกับอาจารย์ที่บรรยายสอนเสริมได้

คำวินิจฉัยของศาลฎีกา

บทลงโทษ

การฟ้องคดีอาญาไม่ใช่ว่าจะฟ้องอะไรก็ได้ ในทางอาญา (ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39) ระบุว่า “เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย” ซึ่งหมายความว่า การฟ้องคดีอาญาต้องเป็นไปตามหลักกฎหมายอาญา ซึ่งบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 1-177 และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 1-39

ข้อวินิจฉัยของศาลฎีกาในเรื่องนี้คือ “การฟ้องคดีอาญาต้องเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย” (บทลงโทษ 1) “การฟ้องคดีอาญาต้องเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย” (บทลงโทษ 1) “การฟ้องคดีอาญาต้องเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย” (บทลงโทษ 1) “การฟ้องคดีอาญาต้องเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย” (บทลงโทษ 1)

บทลงโทษ 1 “การฟ้องคดีอาญาต้องเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย” (บทลงโทษ 1) “การฟ้องคดีอาญาต้องเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย” (บทลงโทษ 1) “การฟ้องคดีอาญาต้องเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย” (บทลงโทษ 1) “การฟ้องคดีอาญาต้องเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย” (บทลงโทษ 1)

บทลงโทษ 1 “การฟ้องคดีอาญาต้องเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย” (บทลงโทษ 1) “การฟ้องคดีอาญาต้องเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย” (บทลงโทษ 1) “การฟ้องคดีอาญาต้องเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย” (บทลงโทษ 1) “การฟ้องคดีอาญาต้องเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย” (บทลงโทษ 1)

บทลงโทษ 1 “การฟ้องคดีอาญาต้องเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย” (บทลงโทษ 1) “การฟ้องคดีอาญาต้องเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย” (บทลงโทษ 1) “การฟ้องคดีอาญาต้องเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย” (บทลงโทษ 1) “การฟ้องคดีอาญาต้องเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย” (บทลงโทษ 1)

บทลงโทษ 1 “การฟ้องคดีอาญาต้องเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย” (บทลงโทษ 1) “การฟ้องคดีอาญาต้องเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย” (บทลงโทษ 1) “การฟ้องคดีอาญาต้องเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย” (บทลงโทษ 1) “การฟ้องคดีอาญาต้องเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย” (บทลงโทษ 1)

บทลงโทษ 1 “การฟ้องคดีอาญาต้องเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย” (บทลงโทษ 1) “การฟ้องคดีอาญาต้องเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย” (บทลงโทษ 1) “การฟ้องคดีอาญาต้องเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย” (บทลงโทษ 1) “การฟ้องคดีอาญาต้องเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย” (บทลงโทษ 1)

บทลงโทษ 1 “การฟ้องคดีอาญาต้องเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย” (บทลงโทษ 1) “การฟ้องคดีอาญาต้องเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย” (บทลงโทษ 1) “การฟ้องคดีอาญาต้องเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย” (บทลงโทษ 1) “การฟ้องคดีอาญาต้องเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย” (บทลงโทษ 1)

บทลงโทษ 1 “การฟ้องคดีอาญาต้องเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย” (บทลงโทษ 1) “การฟ้องคดีอาญาต้องเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย” (บทลงโทษ 1) “การฟ้องคดีอาญาต้องเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย” (บทลงโทษ 1) “การฟ้องคดีอาญาต้องเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย” (บทลงโทษ 1)



กฎหมายพาณิชย์ 3 :

ประกันด้วยบุคคล และทรัพย์ ตัวเงิน

อาจารย์จาตุรนต์ บุญยธนะ

ข้อ 3 สุขออกตัวแลกเงินสั่งให้จันจ่ายเงินให้ดวง 100,000 บาท โดยสุขได้ขีดฆ่าคำว่าผู้ถือออก ดวงได้สลักหลังและส่งมอบตัวให้ฟ้า ฟ้าได้สลักหลังตัวและส่งมอบตัวให้เมฆ พายุเพื่อนของฟ้าลงลายมือชื่อ ด้านหน้าตัวเงิน เมื่อตัวถึงกำหนดเมฆนำตัวแลกเงินไปให้จันรับรอง จันไม่ยอมรับรองตัวฉบับนั้น ใครต้องรับผิดชอบตามตัวแลกเงินบ้าง

แนวตอบ

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา 900 บัญญัติว่า “บุคคลผู้ลงลายมือชื่อของตนในตัวเงินยอม จะต้องรับผิดชอบเนื้อความในตัวเงินนั้น” (2 คะแนน)

มาตรา 905 บัญญัติว่า “ภายในบังคับแห่งบทบัญญัติมาตรา 1008 บุคคลผู้ได้ตัวเงินไว้ในครอบครอง ถ้าแสดงให้ปรากฏสิทธิด้วยการสลักหลังไม่ขาดสาย แม้ถึงว่าการสลักหลังรายที่สุดจะเป็นสลักหลังลอยก็ตาม ท่านให้ถือว่าเป็นผู้ทรงโดยชอบด้วยกฎหมาย เมื่อใดรายการสลักหลังลอยมีสลักหลังรายอื่นตามหลังไปอีก ท่านให้ถือว่าบุคคลผู้ที่ลงลายมือชื่อในการสลักหลังรายที่สุดนั้น เป็นผู้ได้ไปซึ่งตัวเงินด้วยการสลักหลังลอย อนึ่งคำสลักหลังเมื่อขีดฆ่าเสียแล้วท่านให้ถือเสมือนว่ามีได้มีเลย” (1 คะแนน)

มาตรา 914 บัญญัติว่า “บุคคลผู้สั่งจ่ายหรือสลักหลังตัวแลกเงินยอมเป็นอันสัญญาว่า เมื่อตัวนั้นได้นำยื่นโดยชอบแล้วจะมีผู้รับรองและใช้เงินตามเนื้อความแห่งตัว ถ้าและตัวแลกเงินนั้นเขาไม่เชื่อถือโดยไม่ยอมรับรองก็ดี หรือไม่ยอมจ่ายเงินก็ดี ผู้สั่งจ่ายหรือผู้สลักหลังก็จะใช้เงินแก่ผู้ทรง หรือแก่ผู้สลักหลังคนหลังซึ่งต้องถูกบังคับให้ใช้เงินตามตัวนั้น ถ้าหากว่าได้ทำถูกต้องตามวิธีการในข้อไม่รับรองหรือไม่จ่ายเงินนั้นแล้ว” (2 คะแนน)

มาตรา 917 บัญญัติว่า “อันตัวแลกเงินทุกฉบับ ถึงแม้ว่าจะมิใช่สั่งจ่ายให้แก่บุคคลเพื่อเขาสั่งก็ตาม ท่านว่าย่อมโอนให้กันได้ด้วยสลักหลังและส่งมอบ” (2 คะแนน)

มาตรา 939 วรรค 3 บัญญัติว่า “อนึ่งเพียงแต่ลงลายมือชื่อของผู้รับอาวัลในด้านหน้าแห่งตัวเงิน ท่านก็จัดว่าเป็นคำรับอาวัลแล้ว เว้นแต่ในกรณีที่ลายมือชื่อของผู้จ่ายหรือผู้สั่งจ่าย” (1 คะแนน)

มาตรา 939 วรรค 4 บัญญัติว่า “ในคำรับอาวัลต้องระบุว่ารับประกันผู้ใด หากมิได้ระบุ ท่านให้ถือว่ารับประกันผู้ส่งจ่าย” (1 คะแนน)

มาตรา 940 บัญญัติว่า “ผู้รับอาวัลย่อมต้องผูกพันเป็นอย่างเดียวกันกับบุคคลซึ่งตนประกัน” (1 คะแนน)

ตามปัญหา สุขออกตัวแลกเงินให้จันจ่ายเงินให้ดวง 100,000 บาท โดยได้ขีดฆ่าคำว่าผู้ถือออก ตัวแลกเงินฉบับนี้เป็นตัวส่งจ่ายให้แก่บุคคลเพื่อเข้าสั่ง (ตัวระบุชื่อ) การโอนตัวชนิดนี้ทำโดยสลักหลังและส่งมอบตาม ป.พ.พ. มาตรา 917 การที่ดวงสลักหลังและส่งมอบตัวให้ฟ้า และฟ้าสลักหลังและส่งมอบให้เมฆ ทำให้ตัวไม่ขาดสาย

เมื่อการโอนตัวระบุชื่อทำโดยถูกต้อง เมฆเป็นผู้ทรงโดยชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา 905 เมฆมีสิทธิเรียกร้องให้สุขรับผิดชอบตามตัวในฐานะผู้ส่งจ่ายตาม ป.พ.พ. มาตรา 914 บุคคลผู้ส่งจ่ายหรือสลักหลังตัวแลกเงินย่อมเป็นอันสัญญาว่า เมื่อตัวนั้นได้นำยื่นโดยชอบและจะมีผู้รับรองและใช้เงินตามเนื้อความแห่งตัว

การที่พายุลงลายมือชื่อด้านหน้าตัวแลกเงินเป็นการอาวัล (ประกัน) ผู้ส่งจ่ายตาม ป.พ.พ. มาตรา 939 วรรค 3 เมื่อมิได้ระบุว่าอาวัลใครก็ต้องรับผิดชอบเช่นเดียวกับสุขผู้ส่งจ่ายตามมาตรา 939 วรรค 4

ดวงและฟ้าต้องรับผิดชอบในฐานะผู้สลักหลักตัวตามมาตรา 914

จันผู้จ่ายไม่ได้รับรองตัวจึงไม่ต้องรับผิดชอบตามมาตรา 900

พายุรับผิดชอบในฐานะผู้อาวัล (ผู้ส่งจ่าย) ตามมาตรา 940

วิเคราะห์

นักศึกษาจำนวนมากระบุหลักกฎหมายเพียงหนึ่งถึงสองมาตราเท่านั้นทำให้เสียคะแนนในส่วนหลักกฎหมาย

นักศึกษาจำนวนหนึ่งไม่ได้อธิบายถึงประเภทของตัวแลกเงิน โดยประเภทของตัวแลกเงิน ได้แก่ ตัวแลกเงินชนิดผู้ถือ กับตัวแลกเงินชนิดระบุชื่อ เมื่อโจทย์ระบุว่าสุขได้ขีดฆ่าคำว่าหรือผู้ถือออกทำให้ตัวดังกล่าวเป็นตัวแลกเงินชนิดระบุชื่อ เมื่อนักศึกษาไม่ได้วินิจฉัยถึงประเด็นนี้จึงทำให้ไม่ได้อธิบายถึงการโอนตัวแลกเงินด้วยจึงทำให้เสียคะแนน

นอกจากนี้นักศึกษาจำนวนหนึ่งไม่ได้วินิจฉัยถึงบุคคลผู้ที่ได้รับโอนตัวแลกเงินคนสุดท้ายว่าเป็นผู้ทรงโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ทำให้เสียคะแนนในส่วนนี้

อนึ่ง ผู้ทรงโดยชอบด้วยกฎหมายสามารถฟ้องบุคคลผู้ลงลายมือชื่อได้ทั้งหมด นักศึกษาจำนวนหนึ่งมิได้ระบุลงไปว่าบุคคลที่ต้องรับผิดชอบต่อผู้ทรงนั้นจะต้องรับผิดชอบในฐานะใดบ้าง นักศึกษาเพียงแต่ตอบว่ารับผิดชอบเพราะได้ลงลายมือชื่อเท่านั้นทำให้เสียคะแนน



กฎหมายพาณิชย์ 4 ภาค 2/2559

รองศาสตราจารย์มาลี สุรเชษฐ

คำถาม

ข้อ 2 นายธนชัย มีหุ้นระบุชื่อในบริษัทสามัคคี จำกัด จำนวน 1,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 500 บาท และมีหุ้นผู้ถือในบริษัทเจริญชัย จำกัด จำนวน 1,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 200 บาท หากนายธนชัย โอนหุ้นระบุชื่อและหุ้นผู้ถือให้กับนายชัยชนะ บุตรชาย นายธนชัยต้องโอนอย่างไรจึงจะถูกต้องตามกฎหมายเรื่องการโอนหุ้น จงอธิบายและยกหลักกฎหมายเรื่องการโอนหุ้นดังกล่าว

แนวตอบ

ตามปัญหาเป็นเรื่องการโอนหุ้นซึ่งมีหลักกฎหมายดังนี้

มาตรา 1129 วรรค 2 บัญญัติว่า “การโอนหุ้นชนิดระบุชื่อลงในใบหุ้นถ้าไม่ได้ทำเป็นหนังสือ และลงลายมือชื่อของผู้โอนกับผู้รับโอน มีพยานคนหนึ่งเป็นอย่างน้อยลงลายมือชื่อรับรองลายมือชื่อนั้นๆ ด้วยแล้ว ท่านว่าเป็นโมฆะ”

มาตรา 1135 หุ้นชนิดที่มีใบหุ้นออกให้แก่ผู้ถือหุ้นนั้น ย่อมโอนกันได้เพียงด้วยส่งมอบใบหุ้นให้แก่กัน

ตามปัญหานายธนชัย มีหุ้นระบุชื่อในบริษัทสามัคคี จำกัด จำนวน 1,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 500 บาท หากนายธนชัย โอนหุ้นระบุชื่อให้กับนายชัยชนะ บุตรชาย นายธนชัยต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อนายธนชัยผู้โอนและลงลายมือชื่อนายชัยชนะ ผู้รับโอน พร้อมมีพยานหนึ่งคนลงลายมือรับรองลายมือชื่อนั้น การโอนหุ้นระบุชื่อจึงจะถูกต้องตามกฎหมาย

ส่วนการโอนหุ้นผู้ถือในบริษัทเจริญชัย จำกัด จำนวน 1,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 200 บาท หากนายธนชัยต้องการโอนหุ้นดังกล่าวเพียงแต่นายธนชัยส่งมอบใบหุ้นผู้ถือให้กับนายชัยชนะบุตรชาย การโอนหุ้นดังกล่าวก็ชอบด้วยกฎหมายแล้ว

วิเคราะห์

ข้อสอบกฎหมายพาณิชย์ 4 ข้อ 2 นี้เป็นเรื่องการโอนหุ้นซึ่งข้อสอบให้นักศึกษาตอบเรื่องการโอนหุ้นตามกฎหมายหุ้นส่วนบริษัท ทั้งหุ้นระบุชื่อและหุ้นผู้ถือ ซึ่งการโอนหุ้นทั้งสองชนิดใช้หลักกฎหมายต่างกันคือ ถ้าเป็นการโอนหุ้นระบุชื่อ ต้องดำเนินการตามมาตรา 1129 วรรค 2 คือต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้โอนและผู้รับโอนและมีพยานอย่างน้อยหนึ่งคนลงลายมือชื่อรับรองลายมือชื่อนั้น

ส่วนการโอนหุ้นผู้ถือต้องดำเนินการตามมาตรา 1135 คือ โอนกันได้เพียงด้วยส่งมอบใบหุ้นให้แก่กัน นักศึกษาทำข้อนี้ไม่ได้มีหลายกรณีคือ ไม่ทราบเรื่องการโอนหุ้นเลย กับทราบเรื่องการโอนหุ้นแต่ไม่รู้ข้อกำหนดเรื่องการโอนหุ้นระบุชื่อ กับหุ้นผู้ถือแต่แยกไม่ได้จึงตอบปนกันมา หรือตอบสลับกันเลย ซึ่งเรื่องการโอนหุ้นนี้ออกมาหลายครั้งแล้ว ประเด็นปัญหาก็คงเหมือนเดิม จึงแนะนำให้ นักศึกษาดูกฎหมายให้แม่น แยกแยะเรื่องการโอนหุ้นให้ถูก นักศึกษาก็จะทำข้อสอบได้เพราะข้อสอบข้อนี้ง่าย ไม่มีปัญหาซับซ้อน



กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน

รองศาสตราจารย์วิกรณ์ รักษ์ปวงชน

คำถาม

ก. ปลอมหนังสือมอบอำนาจจดทะเบียนโอนขายที่ดินมีโฉนดแปลงหนึ่งของ ข. ให้แก่ ค. โดย ค. ไม่ทราบเรื่องการปลอมหนังสือมอบอำนาจนั้น ต่อมา ค. ได้จดทะเบียนโอนขายที่ดินแปลงดังกล่าวต่อให้ ง. โดย ง. ไม่ทราบความเป็นมา เมื่อ ข. ทราบเรื่องจึงเรียกให้ ข. ส่งมอบที่ดินนั้นคืน แต่ ง. อ้างว่าตนเป็นผู้รับโอนมาโดยสุจริตและเสียค่าตอบแทนย่อมได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย เช่นนี้ ให้ท่านวินิจฉัยว่า ข. จะมีข้อต่อสู้อย่างใดหรือไม่

แนวตอบ

ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1336 บัญญัติว่า “ภายในบังคับแห่งกฎหมาย เจ้าของทรัพย์สินมีสิทธิใช้สอยและจำหน่ายทรัพย์สินของตนและได้ซึ่งดอกผลแห่งทรัพย์สินนั้น กับทั้งมีสิทธิติดตามและเอาคืนซึ่งทรัพย์สินของตนจากบุคคลผู้ไม่มีสิทธิจะยึดถือไว้ และมีสิทธิขัดขวางมิให้ผู้อื่นสอดเข้าเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินนั้นโดยมิชอบด้วยกฎหมาย”

ตามปัญหา ก. ปลอมหนังสือมอบอำนาจจดทะเบียนโอนขายที่ดินแปลงหนึ่งของ ข. ให้แก่ ค. โดย ค. ไม่ทราบเรื่องการปลอมหนังสือมอบอำนาจนั้น แม้ ค. จะได้รับโอนมาโดยสุจริตและเสียค่าตอบแทน ก็ไม่ได้รับการคุ้มครอง ตามหลักผู้รับโอนไม่มีสิทธิดีกว่าผู้โอน (เทียบคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 12162/2553) ต่อมา ค. ได้จดทะเบียนขายที่ดินแปลงดังกล่าวต่อให้ ง. โดย ง. ไม่ทราบความเป็นมา แม้ ง. จะเป็นผู้รับโอนโดยสุจริตและเสียค่าตอบแทน แต่ ง. ได้รับโอนมาจาก ค. ผู้ไม่มีสิทธิในที่ดินดังกล่าว และการรับโอนของ ง. ไม่ต้องด้วยบทบัญญัติอันเป็นข้อยกเว้นหลัก ผู้รับโอนไม่มีสิทธิดีกว่าผู้โอนแต่ประการใด ง. จึงไม่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย ข. ในฐานะเจ้าของกรรมสิทธิ์จึงมีสิทธิติดตามเอาคืนซึ่งทรัพย์สินของตนจากบุคคลผู้ไม่มีสิทธิจะยึดถือไว้ ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1336 ดังกล่าว

ฉะนั้น ข. จึงมีข้อต่อสู้ในการติดตามเอาคืนซึ่งทรัพย์สินของตนได้

วิเคราะห์

นักศึกษาจำนวนไม่น้อยไขว่เขวไปยกหลักกฎหมายตาม ป.พ.พ. มาตรา 1299 โดยตอบว่าเมื่อ ค. บุคคลภายนอกได้เป็นผู้รับโอนโดยสุจริตและเสียค่าตอบแทนแล้วจึงได้รับการคุ้มครอง ซึ่งไม่ถูกต้อง กรณีนี้เป็นไปตามหลักผู้รับโอนไม่มีสิทธิดีกว่าผู้โอน ไม่เข้าข้อยกเว้นหลักผู้รับโอนไม่มีสิทธิดีกว่าผู้โอน แต่อย่างใด ข. ในฐานะเจ้าของกรรมสิทธิ์จึงมีสิทธิติดตามเอาคืนซึ่งทรัพย์สินของตน ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1366

วิเคราะห์ข้อสอบระดับบัณฑิตศึกษา